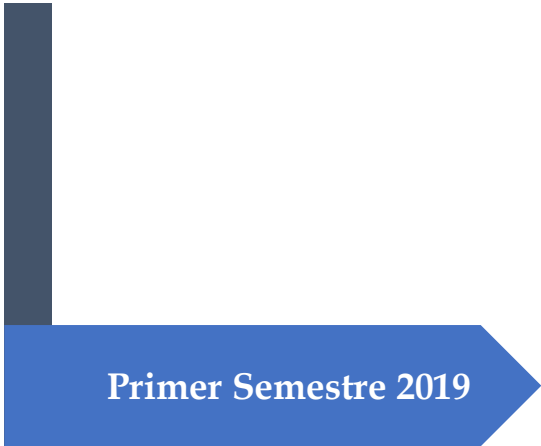
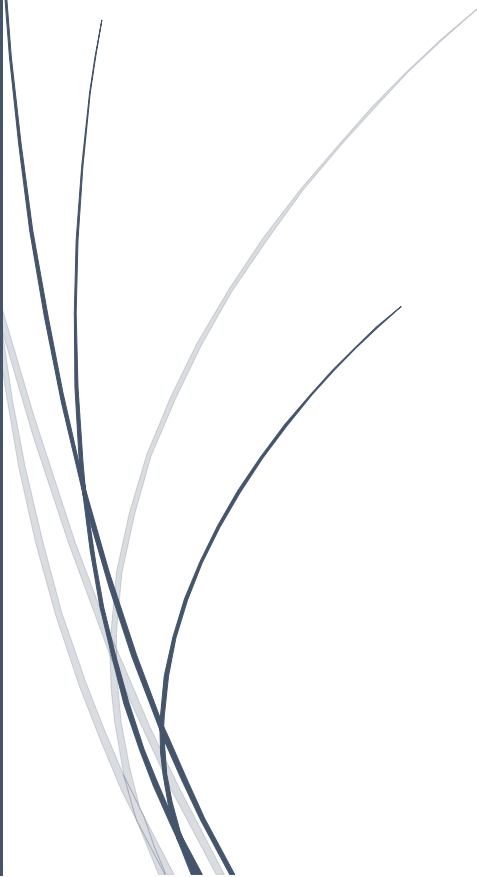


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the text "Primer Semestre 2019".

Primer Semestre 2019

Financiamiento de la empresa

Roberto Ríos

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right, creating a dynamic, abstract design.

Ariel Urzúa de la Barra

Miércoles 6 de marzo de 2019

I.

INTRODUCCIÓN FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA

Y TÍTULOS VALORES

- Solemne escrita 30% 17 de mayo
- Examen oral 50% 26 de junio
- TBL 10% Fecha por determinar (abril)
- Trabajo en equipo 10% Fecha por determinar (última semana de mayo): se formarán para este semestre 11 grupos de 5 miembros cada uno, salvo 3 grupos que serán de 6. El trabajo en equipo será un caso que nos llegará con un mes de anticipación, en el que se nos asignará un rol concreto en la solución de ese caso. Hay que hacer una presentación oral de 8-10 minutos y entregar un informe ejecutivo de máximo 3 páginas sobre la propuesta.

En tema de mercado de valores, no hay bibliografía chilena. Pero en títulos valores o títulos de crédito: Lara Aguayo y Sandoval. Hay otro libro que salió hace poco de Puga, pero es un poco complejo (sobre títulos negociables).

Martes 12 de marzo de 2019

1. TEMAS GENERALES A LO LARGO DEL CURSO

Este semestre veremos financiamiento de la empresa. La clase anterior el profesor Ferrada hizo una introducción respecto del concepto de empresa y generalmente de la deuda y capital. Hoy está muy de moda el emprendimiento y este fenómeno de las empresas que inician. Por ejemplo, el dueño de Amazon ha invertido en un proyecto en Chile de varios millones de dólares. Para los efectos de emprender, se tienen dos formas: o si la idea la financia a través de crédito o a través de capital de riesgo (inversionistas que pongan recursos en la empresa a cambio de un porcentaje de negocio). En este curso de financiamiento de la empresa, nos haremos cargo de los siguientes temas:

Vincularemos el financiamiento de la empresa con instrumentos, con contratos, con formas que facilitan el financiamiento de la empresa para que esta desarrolle el objeto para el que fue formada. En ese ámbito estudiaremos los **títulos de crédito** y en concreto:

- **Letra de cambio**
- **El pagaré**
- **Cheque**
- **Factura**

Todos constituyen medios de pago y son títulos representativos de crédito. Permiten que la cadena de pago se cumpla a través de estos instrumentos. Una vez que terminemos el análisis de estos títulos, analizaremos otros menos importantes como **la carta de porte y el conocimiento de embarque**.

Nos haremos cargo de los contratos que tienen por objeto el dinero:

- **La cuenta corriente bancaria y todos los instrumentos asociados a esta.**
- **El mutuo de crédito de dinero que es un contrato y asimismo una operación de crédito de dinero que permite obtener recursos para el financiamiento de la empresa**

-
- **El depósito.**

Paralelamente con el profesor Juan de Dios veremos mercado de valores, que también tiene instrumentos que permiten financiar la empresa, por ejemplo, **el aumento de capital a través de la emisión de acciones**. Por otro lado, la emisión de bonos y las sociedades de garantía recíproca tienen una importancia vital en el curso y son otros instrumentos del mercado de valores.

2. ¿POR QUÉ FINANCIAR UNA EMPRESA?

¿Para qué financio una empresa? ¿Para qué obtener recursos? R: para desarrollar un negocio, para expandirlo, etc. El financiamiento de la empresa se utiliza para **dos objetivos**:

- **El funcionamiento normal de la empresa.** Por ejemplo, si tengo una mediana empresa de 10 trabajadores, probablemente requiera de alguna apertura de una cuenta corriente bancaria y asociada a ella una línea de crédito para los efectos de pagar los sueldos. Estos son recursos que nos entrega una institución bancaria y que permite cumplir las obligaciones de la empresa que consisten en pagar las deudas con los proveedores y trabajadores. De esa manera permitir el desarrollo permanente y constante de la empresa misma. Entonces, el financiamiento de la empresa tiene una finalidad consistente en permitir el desarrollo de la empresa.
- **Además, el financiamiento de la empresa sirve para la expansión de la empresa.** Si se quiere expandir el negocio, al detectar que me iría mejor en otras zonas del país, indica que se necesitan fondos para materializar esta expansión. Este financiamiento de la empresa (especialmente para la expansión) yo puedo materializarlo a través de:
 - Recursos propios
 - Créditos
 - Fondos públicos
 - Operaciones de leasing
 - Operaciones de factoring
 - Sociedades de garantía recíprocas (SGR), etc.

Estos son los instrumentos de hoy en día para financiar la empresa. Por ejemplo, si tuviéramos que expandir una empresa de implementos deportivos a Temuco, Concepción y Copiapó, lo primero que debería hacerse es un **estudio de mercado** para comprender la factibilidad de un negocio. Si se realiza este estudio y se concluye que hay necesidades de esta tienda en Concepción y Temuco, el paso siguiente es hacer **un presupuesto** y determinar cuáles son los costos que implicará instalarse con esas dos tiendas de artículos deportivos en esas ciudades. Una vez que tenemos este presupuesto afinado y ha sido presentado al directorio, el paso siguiente es buscar la **forma de financiamiento** y esta forma puede ser por recursos propios, pero generalmente no hay financiamientos de extensión o de emprendimiento 100% con recursos propios. Normalmente la extensión va unida a una línea de crédito o de capital de riesgo, es decir, en este último se busca un inversionista que ponga dinero a cambio de un porcentaje del negocio. Esta es la secuencia en la que se desarrollan los negocios en general. Por esto es importante tener claro el concepto de financiamiento de la empresa e ir vinculando este financiamiento a estos instrumentos que ya hemos señalado.

3. ¿QUÉ ES EL DINERO?

Ahora nos haremos cargo de otro concepto: **¿Qué es el dinero?** R: el dinero tiene una dimensión o una función de pago y una función de asignación de valor. La función de asignación de valor consiste en que, a través del dinero, que se expresa en determinadas medidas, yo le asigno un valor en el tráfico mercantil a los productos y servicios que circulan en el mercado. La segunda función es que el dinero cumple una función de pago, permite que se vaya desarrollando la cadena de pago. El pago o solución es la forma más común de extinguir las obligaciones y así está expresado en el artículo 1568 del Código Civil.

¿Qué relación cumple el dinero y el pago con los títulos de crédito? R: la relación que tiene es que los títulos valores o títulos de crédito cumplen una función de medio de pago. Son calificados como cuasidinero. Por ejemplo, El profesor con José Tomás celebra un negocio en el que le compra su mac a 50.000 pesos. El comprador está obligado a pagar el precio y el vendedor está obligado a entregar la cosa. Si pactamos el precio: ¿Cómo puedo pagar los 50.000? (respuestas del curso, no necesariamente correctas, al final la respuesta que el profesor esperaba era “título de crédito”) R:

- **Con un cheque:** está bien porque es un título valor y es un medio de pago. Se puede extinguir la obligación mediante el giro del cheque. Pero en general se puede extinguir la obligación mediante un cheque, una letra de cambio o mediante un pagaré. Todos esos instrumentos son medios de pago. Podrían sustituir el dinero que es la forma en que se representa el precio.
- **Pago en cuotas:** esas cuotas quedarán representadas en varias letras de cambio o un pagaré en cuotas. A pesar que las letras de cambio están en desuso, las normas de la letra de cambio se aplican al pagaré (por eso se estudian). Cuando se paga, se extingue la obligación con el cheque, letra o pagaré y no con efectivo. Las cuotas están ligadas al reajuste de precio más un interés. Normalmente se paga en uf más una tasa de interés, ya que la UF se reajusta, se actualiza todos los días hacia arriba o hacia abajo. Cuando hay un IPC negativo la UF baja. Si celebramos un contrato de compraventa de un notebook y el profesor ofrece 49.889 pesos al contado y otra persona ofrece 50 mil en uf y una tasa de interés ¿a quien se lo vendo? hay que calcular que conviene más en el resultado final.

Dato: la cláusula de aceleración consiste en que, si no se paga una cuota “se acelera”, las demás se entienden vencidas.

- **Con un crédito**
- **Si se es acreedor se puede compensar**
- **Título de crédito**

4. E-COMMERCE

Otros aspectos a considerar respecto de los valores, son las problemáticas de la tecnología de los medios de comunicación y el comercio electrónico. El e-commerce, aunque parezca increíble, nosotros en Chile y en general, los títulos valores (en concreto los títulos de crédito, pagaré, cheque) no se han electrificado, seguimos en el sistema de papel. Lo que se viene hacia adelante es que

probablemente todos los títulos de crédito constaran en soporte electrónico. Por ejemplo, las acciones, la factura constan en soporte electrónico.

¿Qué problemas se pueden dar en la electronificación de los títulos de valores? ¿Por qué no se ha dado el paso para entender que todos los pagarés sean electrónicos? R: porque en materia de electronificación se tiene menos seguridad jurídica. El papel nos da la certeza de que existe, que no se puede duplicar, que es único, que se es dueño de él, del monto particular, etc. La adulteración del contenido de un documento que establece una deuda es más difícil, al contrario que el e-commerce.

Lo que no se ha logrado en el tráfico mercantil, es asegurar el sello digital del título de valor y garantizar la integridad absoluta del título de valor y eso a juicio del profesor no está garantizado aún. Si se tiene el documento en la mano, se tiene certeza de que el documento existe y de que somos los portadores. Entonces este es uno de los problemas que nos vemos enfrentados hoy en día.

Dato: El pagaré normalmente está respaldado en notaría. Hay formas de obtener copias del pagaré.

Chile ha avanzado en las tarjetas de crédito y en las tarjetas de prepago, como las de transporte público. Estas tarjetas son “cuasidinero”, no es dinero. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito y las cuentas vista. Casi toda la población tiene cuenta vista y normalmente se recibe el sueldo en este tipo de cuenta.

En materia de electronificación de los títulos valores, tenemos herramientas jurídicas y al parecer del profesor no es necesario que le legislador dicte normas especiales para la electronificación de los títulos valores. El semestre pasado, vimos el comercio electrónico y revisamos los principios de la ley modelo UNCITRAL. Estos eran equivalencia funcional, inalteración del derecho preexistente (es decir, no se necesitan normas particulares, ya que con las existentes podrían claramente electrificarse), neutralidad tecnológica, buena fe y libertad contractual.

Lo que, si se ha discutido, es que algunos autores han señalado que a través del soporte digital se ha ido produciendo una *desincorporación* que es un error (el profesor está en desacuerdo). La incorporación del título valor, será un concepto a analizar más adelante.

5. MARCO NORMATIVO LEGAL A ESTUDIAR

- Ley 18.092 sobre letras de cambio y pagarés.
- Decreto con fuerza de ley 707 sobre cuentas corrientes bancarias y cheques
- Ley 19.983 sobre facturas
- Ley 18.045 Ley de mercado de valores
- Ley 18.690 sobre almacenes generales y depósitos
- El Código de comercio.

Este es el marco base para el denominado derecho cambiario.

Miércoles 13 de marzo de 2019

Hay un autor llamado Juan Esteban Puga Vial. Actualmente salió una publicación de títulos de valores y hace un análisis crítico por lo siguiente: cuando se interpreta la ley, ese análisis siempre debe ser metodológico, la interpretación como proceso intelectual debe tener un método, debe seguir

una metodología. “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá el tenor literal”. (Hay un autor (Guzmán Brito) que se pregunta ¿Cuándo el sentido de la ley es claro? Probablemente nunca)

Puga, da una opinión que al parecer del profesor es metodológica y trata de los títulos de créditos. Se trata de un acto de comercio: los títulos de crédito.

(Nos dieron a leer el texto de Puga y el profesor fue preguntando a diversos alumnos sobre qué trataba).

Juicio de Puga que el profesor comparte: Cuando la doctrina nacional o los tribunales interpretan nuestras normas, tienden en algunas oportunidades a apartarse de las fuentes y esto no es correcto, ya que las fuentes nos permiten desentrañar el verdadero sentido de la figura jurídica que el legislador quiso hacer. Por ejemplo, el profesor no está de acuerdo que se interprete acto jurídico con normas de la doctrina italiana, se dan interpretaciones jurídicas forzadas. Con las fuentes se llega al verdadero sentido.

6. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y FUNCIÓN ECONÓMICA

- 1. En el derecho romano encontramos figuras similares, el contrato literis, que luego derivará en el denominado documento confesatorio, consistente en el reconocimiento de una obligación propio del sistema estatutario mercantil medieval.**

En general la doctrina encuentra el origen en el derecho romano, sobre todo en el contrato literis, en los que los romanos declaraban la existencia de una deuda, sin embargo, a pesar de su similitud con los títulos de créditos actuales, no lo llegan a ser (títulos de crédito), ya que en el elemento documentario la posesión no es un elemento que concurre en esta figura (documento llamado confesatorio).

- 2. Nacen producto de las exigencias del tráfico mercantil en los finales de la Edad Media**

En la edad media surge la primera denominación de lo que conocemos nosotros de “títulos de créditos”, que es la **letra cambio**, un instrumento que tenía como finalidad dar cuenta del contrato de cambio, en el cual una parte entregaba una cierta cantidad de dinero a otra para que se la entregaran a un tercero que generalmente se encontraba en una zona geográfica distinta. Así, la forma de dar cuenta de la cantidad de dinero, de las personas legitimadas para este “transporte de valor” y quien estaba legitimado para recibir ese valor, constaba por la letra de cambio. Sin embargo, esta letra de cambio o contrato de cambio tampoco está plenamente identificado como lo que hoy conocemos como letra de cambio, ya que no representa las características que hemos mencionado: abstracción, literalidad e incorporación. Antes solo era un documento que daba cuenta del contrato.

Un elemento importante es que existe una sola obligación (la que nace de la celebración del contrato de cambio). En el caso de títulos valores, una vez que se emite una letra de cambio, nacen dos obligaciones: la que nace de la celebración del contrato original (ejemplo: una compra venta), y la que nace de la obligación cambiaria.

- 3. Con mayor fuerza en la era de la revolución industrial. Todo lo anterior, por la necesidad de dar agilidad y seguridad al tráfico mercantil.**

Como señala Puga y la doctrina en general, la Letra de Cambio se convierte en lo que podemos asimilar como título de valor en la Revolución Industrial, y muy adscrita al desarrollo de la doctrina alemana

La codificación decimonónica recoge la práctica del denominado contrato de cambio y la letra. ¿Qué justificó la creación de un régimen especial sobre los títulos de crédito? La insuficiencia del sistema tradicional de la cesión de derechos (que exige la intervención del deudor V/S el endoso cambiario que no lo requiere la presencia, conocimiento o consentimiento del deudor). A lo anterior se suma las propias exigencias del tráfico mercantil (menos solemne, mas desformalizado).

Con todo y en palabras de Puga el derecho cambiario es una de los mas espinudos tópicos del derecho comercial.

Secuencia histórica pos codificación Code de 1807 y CoCo (Código de Comercio) 1865:

- a) **1925 1ª modificación al código de comercio de 1865:** que reemplaza la denominación del Art. 3 número 11 del CoCo e incorpora una nueva regulación de la letra de cambio
- b) **1930 convención de Ginebra sobre Ley modelo uniforme de letras de cambio y pagarés:** Chile no ratifica, pero al ser una ley modelo sí replicó íntegramente (a opinión del profesor) la ley 18.092 de 1982.
- c) **1982 ley 18.092:** norma que hoy nos rige y que se inspiró en la Convención de Ginebra. El texto de Puga menciona que la Ley 18.092 tiene una clara influencia alemana (abstracta), y se aparta de la versión francesa (causal). Vemos que los franceses no desvinculan íntegramente el título valor de la obligación originaria, por lo que el contrato sirve de causa, en cambio, nuestro ordenamiento jurídico sí lo hace, recoge la tesis alemana.
- d) **1988 Nueva convención**

7. ETAPAS DEL PROCESO DE UN TITULO DE VALOR

- **Creación:** Se crea, a través del giro de un cheque, la suscripción de un pagaré, giro o emisión de la letra de cambio o el libramiento de la letra de cambio. Todos estos libramientos, giros o emisiones son documentadas, es decir, siempre constan en un documento, en ese documento consta un derecho. Por lo tanto, esta creación está asociada con: giro, suscripción o emisión de un título.
- **Posesión material del título:** hoy en día en materia de letra de cambio y pagaré, generalmente se tiene en físico. Se tiene el pagaré en la mano. Aunque esto se ve ya en retirada, apuntando a la posesión virtual del documento en el cual consta el título.
- **Circulación del título:** pasa de mano en mano. Esta es la gracia y característica de los títulos de valores. Se materializaría por medio de una figura denominada “endoso”, que significa tradición.

Estos son los tres hitos más importantes del título de valor en el tráfico mercantil.

8. CONCEPTO DE TITULO DE CRÉDITO

Los ordenamientos jurídicos que han modificado la regulación decimonónica en la materia, no contemplan una definición de título valor. Por ello, es la doctrina la que se ha encargado de entregarnos una definición. Ocurre con la ley chilena 18.092, el HGB, el *código civile*, entre otros.

Su acepción alemana “Wertpaiere”. Para la doctrina italiana *Titolo di crédito (effets de commerce* o efectos de comercio en el derecho francés, documentos negociables en los sistemas del common law). Y así, si nos enfrentamos a alguna de estas denominaciones, estaremos en presencia de la teoría de los Títulos Valores, es decir, un documento que puede denominarse: letra de cambio, pagaré, cheque, carta de porte, documento de embarque o parquémetro.

- a) Esta secuencia histórica es muy importante. Para entender la teoría de los títulos valores, antes de adentrarnos en ella, hay que revisar la tesis alemana que nos trae la tesis o **principio de la incorporación**:

BRUNNER: “Es un documento que incorpora un derecho de carácter privado, de tal forma que para el ejercicio del mismo es necesaria la posesión de documento”. (Idem. HUECK Y SCHMIDT). HUECK, explicita la tesis de la incorporación. De la tesis de la incorporación se siguen algunas consecuencias; destacable la necesidad o exigencia de posesión del documento. En el título valor, en el papel digital o cartacio se incorpora un derecho de carácter privado. Tanto es así que esa incorporación nos lleva a la necesaria posesión material del título. Porque el que posee materialmente el título es el legítimo dueño del derecho contenido en el título y es quien puede transferirlo por cesión o endoso.

- b) Luego la doctrina italiana incorpora otro principio, que es **la literalidad**:

Esta consiste en: VIVANTE: “Documento necesario para el ejercicio de un derecho literal que en él está mencionado” (Concepción recogida en el Código Civil italiano, Ascarelli). Se trata del documento necesario para el ejercicio de un derecho literal que en está mencionado en el documento concreto. Es decir, la suscripción, emisión o giro de un título de valor da cuenta de un derecho concreto y preciso. Desde el punto de vista valórico es X, ese será el valor, todo lo que implique una modificación del valor X ya significa una adulteración prohibida y sancionada por la ley respecto del valor del derecho concreto contenido en ese título valor.

Estos son los principios fundamentales que debemos tener en cuenta para entender de qué manera funciona y se desarrolla la teoría de los títulos valores. De estas definiciones surge las formulaciones doctrinales sobre la incorporación (necesaria posesión material de un bien) y la literalidad del título valor (necesaria exigencia de la literalidad). Para nosotros TITULO VALOR obedece a una noción genérica, que representa un documento con la incorporación de un derecho de crédito, participación societaria o tradición de mercaderías.

Del artículo 2 de la ley 18.092 podríamos desprender algunos principios que hemos señalado, en concreto la literalidad. Se exigen ciertos contenidos o presupuestos mínimos que debe tener la letra de cambio para que sea efectivamente letra de cambio. Debe contener ciertas menciones específicas para que entendamos que estamos dentro de la letra de cambio.

No hay que confundir la función probatoria del documento con la función de valor o título valor del documento.

Podemos encontrar ciertos documentos que podrían tener función probatoria pero que no son títulos de crédito. Y esa función probatoria podría derivarse del giro imperfecto de un título. Por ejemplo, puedo suscribir un pagaré o letra de cambio sin cumplir los presupuestos contenidos en la ley, no constituyendo una verdadera letra de cambio, pagaré, etc., pero podrían servir para poder probar una relación contractual subyacente u originaria (ejemplo: en un contrato consensual de compra venta, se emite una letra de cambio para pagar el precio, pero sin cumplir los presupuestos de la ley, no siendo entonces letra de cambio, pero podría servir para acreditar que es el comprador, que existe este contrato subyacente).

La letra de cambio u otros documentos, como la carta de porte o la factura pueden cumplir la función de valor y también la función probatoria.

Miércoles 20 de marzo de 2019

9. SISTEMAS LEGALES CAMBIARIOS

Sin considerar los sistemas del Common Law, en la tradición romano germánica encontramos dos sistemas:

- a) El francés, que es calificado como **causal**.
- b) El sistema alemán, calificado como **abstracto**.

a. Características:

A. Comunes:

- Abstracción
- Literalidad
- Necesariedad

B. Especiales:

- Relación subyacente
- Formalidad
- Acto jurídico real
- Adquisición y extinción de derecho
- Principio de inoponibilidad excepciones

I. Abstracción:

La **abstracción** significa que el título se desvincula del negocio causal que le dio origen. Es abstracto, en puridad dogmática, porque carece de causa. En comparación al sistema abstracto (el alemán), encontramos el **causal**, en donde el título valor no se desvincularía nunca del negocio jurídico que motivo su origen.

La abstracción tiene su origen en la **doctrina alemana**, parte de la idea de la incorporación, el derecho se incorpora en el documento y en virtud de esa incorporación y posterior la entrega del documento que tiene el derecho (que tiene una prestación concreta), existiría una desvinculación del negocio causal que originó el documento. La abstracción se justifica porque finalmente es el principio que permite la circulación del título.

¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico?

(PPT): En nuestro ordenamiento jurídico el grado de abstracción está consagrado o se deduce del art. 12 de la LC. ¿Se trata de un carácter absoluto?

En nuestra doctrina Lara Aguayo sostiene que el principio de abstracción no está recogido de modo absoluto en nuestro Ordenamiento Jurídico. Ello por la regla general impuesta en nuestro derecho en materia de declaración de voluntad negocial es la necesaria concurrencia de una causa y su licitud, y lo dispuesto en el artículo 12 de la LC. Este autor nos propone la distinción entre: Funcionamiento causal (a) Interpartes (b) Frente a terceros (la circulación va creando relaciones cambiarias nuevas).

Lo que hemos visto tiene relevancia respecto del principio. de inoponibilidad de excepciones (art. 28 LC) e independencia de firmas. Qué recoge nuestro derecho. Criterio de nuestra jurisprudencia: la regla general es que los actos jurídicos son causados y excepcionalmente abstractos (Cita online legalpublishing: CL/JUR/3284/2014)

Algunos textos tradicionales son confusos, ya que hablan de la abstracción desde una perspectiva demasiado teórica, pero esto es porque la doctrina dominante en nuestro país, entienden que a partir del título 12 de la teoría cambiaria, nosotros no tenemos un sistema abstracto absoluto. Esto quiere decir, que cuando se crea un título valor, se mantiene de alguna manera unido al negocio que le dio motivo.

La primera pregunta que podemos formularnos frente a este supuesto es la siguiente: por ejemplo, yo celebro con alguien una compraventa de un bien determinado y acordamos un precio determinado (1.000 pesos) y pactamos que además ese computador se pagará en 10 cuotas de 10 pesos cada una y se emite una letra por cada una.

Según el profesor, sostiene que hay abstracción absoluta y pura (teniendo en cuenta que seguimos la doctrina alemana y nuestra ley se basa en la Convención de Ginebra que sigue la misma línea). Si hay un contrato y un pagaré, hay dos obligaciones que apuntan a satisfacer el mismo interés económico. Existen dos obligaciones: la obligación de la relación del negocio subyacente causal original y la obligación cambiaria, que emana de la creación del título.

Entonces, si entendemos que hay abstracción absoluta y pura, debería existir un remedio o solución para que las obligaciones de la obligación del “pagaré” se extinga. En los sistemas de abstracción absoluta, lo que ocurre o ¿que herramienta jurídica podría resolver este problema? Si se exige que se cumpla con las cuotas de la letra de cambio al mismo tiempo que se exige, por otro lado, la obligación de pago de precio del contrato subyacente de compra venta, habría un enriquecimiento sin causa, pues se satisface dos veces el mismo interés. ¿En este caso de abstracción absoluta qué va a resolver este problema?

La forma de resolverlo **según el sistema abstracto:** la emisión de un título de crédito en un sistema abstracto produce novación. Sustituye la obligación originaria por la cambiaria. **En nuestro ordenamiento jurídico:** qué dispone el artículo 12 de la ley cambiaria?

Artículo 12.- El giro, aceptación o transferencia de una letra no extinguen, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que les dieron origen, no producen novación.

El pago de una letra emitida, aceptada o endosada para facilitar el cobro de una obligación o para garantizarla, la extingue hasta la concurrencia de lo pagado.

Este señala que: El giro, aceptación o transferencia de la letra no extingue, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que les dieron origen, no producen novación. De esta norma, del artículo 12 podemos concluir, de manera bastante categórica, que en la etapa inicial del título no hay abstracción, no hay una desvinculación absoluta del negocio causal, tenemos dos obligaciones: la cambiaria y la que emana del pacto originario y eso la doctrina chilena reciente, trasladando recientemente desarrollos doctrinales, ha entendido que es propio de la moderna denominación de la relación obligatoria.

Esto lo observaremos en la práctica: hay sistemas que se denominan “de relación obligatoria”, que consiste en que, a raíz de la celebración de un contrato, nace una relación obligatoria que está compuesta de facultades, cargas y obligaciones o pretensiones, que pueden ser más de una. Esto ocurre mucho en los contratos de construcción, y es más complejo de lo que podemos encontrar en los textos.

Cuando celebramos un contrato, surgen relaciones obligatorias, que están compuestas por obligaciones y cargas que producen dos efectos fundamentales: El tener la calidad de deudor (es decir, el estar obligado) y la separación entre la obligación y la responsabilidad. Será responsable pero al incumplimiento de la obligación. Entonces, hay, por un lado, obligación, y por otro, responsabilidad. La doctrina chilena, en el intento de explicar la coexistencia de la obligación cambiaria y la originaria, es este concepto amplio de relación obligatoria.

Aquí se da la siguiente situación: tenemos dos obligaciones que coexisten, pero operan alternativamente o con alternancia. Esto quiere decir que nosotros no podemos exigir el cumplimiento de la obligación cambiaria y el de la originaria simultáneamente. Debemos optar por una o por otra. Desde el punto de vista del derecho procesal, no podemos ejercer como cúmulo la acción cambiaria y la que emana de la obligación original. Debe ejercer las acciones una en subsidio de la otra. Luego, si ejerce una y la otra no, la no ejercida se suspende. Esto tiene su fundamento de acuerdo a lo señalado por la doctrina, en el rechazo o en la intolerancia del legislador **al enriquecimiento sin causa**.

La pregunta que viene, es la siguiente: **¿opera este criterio de relación causal con el negocio originario como regla general?** R: la doctrina ha discutido la manera en que es emitido o creado el título de crédito.

PPT: La obligación extra cambiaria (negocio jurídico subyacente) y la obligación cambiaria. Ambas confluyen en una misma prestación, una misma relación jurídico obligatoria, al momento de la creación de título. Entre ambas existe una relación de concurrencia. Y alternancia.

En la estructura de la denominada “relación obligatoria” implica que la obligación cambiaria se integra en esta relación y no nace una nueva.

Emisión, aceptación y transferencia del título → novación. El título facilita el cumplimiento de la obligación originaria, por regla general (pacto de ejecución o cambiando).

El título de crédito puede ser emitido o creado en estas dos modalidades:

- **Pro solvendo: regla general.** Facilita el pago no hay novación. (Aquí encontramos otra de las razones por la cual no hay desvinculación del negocio causal). Para facilitar el cumplimiento de la obligación y es una norma que se establece en favor del acreedor, que el acreedor tenga un instrumento que le permita de la forma más eficaz y eficiente exigir el cumplimiento de la obligación. Por eso, en estos casos, este pacto que da origen a la emisión del título se denomina pacto de ejecución.

Ejemplo: voy a la notaria completo el pagaré, firma autorizada ante notario, timbre y estampilla impuesto pagado y ahí recién María Jesús me entrega el computador porque así se acordó. La compra se hizo por mail. Luego, María está desesperada. Pero, tiene que calmarse porque el pagaré es un título ejecutivo; entonces se puede ir al juicio ejecutivo. Se evita un juicio declarativo (si solo tuviera los mails no quedaría otra alternativa) teniendo que esperar sentencia firme o ejecutoriada. Si es el título ejecutivo no hay duda de esa deuda, el juez requerirá de pago, si no se dará orden de embargo y ejecución. Es más rápido. Muchos recomiendan ejercer la acción cambiaria de cobro de pagaré, ya que con este se seguirá un juicio ejecutivo, con deuda indubitada, a diferencia de la acción de cumplimiento del contrato que llevará a un juicio declarativo en el que se hace necesario probar la existencia de la obligación.

Entonces, cuando se emite el título pro solvendo, tiene por finalidad el pacto de ejecución, es decir, facilitar el pago de la obligación dineraria.

Así, si se ejerce la acción cambiaria, se suspenderán las demás (resolución y cumplimiento forzado), pudiendo oponer una excepción para que se suspenda el juicio mientras no se resuelva la acción cambiaria. Muchos en la práctica optan en el escrito, poner acción cambiaria-cobro de pagaré o letra o cheque, y en subsidio acción de cumplimiento del contrato de compraventa. Luego, si hay un problema de validez del título, no servirá de título ejecutivo, pero sí como medio de prueba para la obligación subyacente, siendo muy útil para la acción de cumplimiento.

- **Pro solutio:** “para solucionar el pago”, es cuando se pacta expresamente la novación. En ese caso la obligación novada se extingue.
- **En Garantía:** no hay alternancia, instrumento de garantía de pago. En algunos casos se puede emitir un título de crédito, ej: un cheque, en garantía para garantizar el cumplimiento de obligaciones especiales. Ej: pacto una cláusula penal, una cláusula convencional de IDP; por ello se emite un documento para garantizar el cumplimiento de una cláusula penal. En tal caso, se

podría exigir el cumplimiento de la cláusula penal a través de la vía ordinaria, o a través del documento en garantía que es el cheque o pagaré. Se observa que se emite o se gira el instrumento en garantía operando solo para el cumplimiento o incumplimiento que no son principales, sino que podríamos calificar de accesorios en relación al negocio causal.

Este autor (Lara Aguayo) plantea los siguientes requisitos de aplicación de la ley cambiaria en el contexto del artículo 12:

- a) Que exista una **relación obligatoria**, básica o fundamental de la cual deriva una obligación.
- b) Que, para satisfacer la obligación, que **debe ser de índole pecuniaria**, debe entregarse, en principio, una letra de cambio; pero, por extensión, es aplicable a la entrega de cualquier título de crédito o título valor. Así, se origina el nacimiento a una obligación cambiaria, distinta de la fundamental de la que trae causa y con la que coexiste.
- c) Que la entrega del **título tenga carácter instrumental** y se realice como medio de sustituir la entrega material de dinero.
- d) Que la emisión o entrega del título, **como instrumento para facilitar el pago**, salvo pacto expreso en contrario de las partes, no produce novación de la obligación primitiva o fundamental.
- e) Que, hasta el momento del **vencimiento de la obligación cambiaria, la posibilidad de exigir el pago de la obligación fundamental queda en suspenso**, (si bien el artículo 12 nada establece al respecto). Se impide temporalmente el ejercicio de las acciones de cumplimiento derivadas de la obligación primitiva o fundamental. Dicha suspensión es completamente congruente con la causa pro solvendo de la entrega de los títulos valores, pues así lo han querido las partes en el convenio ejecutivo.

Pacto de evaluación (para poder sentarse a dar el examen): El giro u emisión de un título valor ¿produce novación extinguiendo la obligación primitiva u originaria? R: NOOOOOO.

Jurisprudencia: Sentencia de la CS primera sala rol 28411: en efecto, históricamente se ha entendido que la abstracción e independencia de los títulos de crédito no existen en nuestro ordenamiento jurídico en términos absolutos. Al respecto, la jurisprudencia del máximo tribunal ha señalado constantemente que la oponibilidad de excepciones personales solo tienen lugar con posterioridad a la circulación de los títulos de crédito, en términos que es claro que (...) sí resulta procedente esta obligación si el documento no ha circulado.

II. Necesariedad:

El legitimado del documento y, por lo tanto, del derecho incorporado en el documento, es el portador. Apunta a la exigencia material o posesión del título valor. Esto, por cuanto la obligación cambiaria y su acción correlativa nace, existe y se extingue con el documento. Véanse artículos 34, 44, 57 de la LC. Es importante la exigencia material o posesión, porque es al portador, es el legitimado de la obligación cambiaria.

III. Literalidad:

Consiste en que este documento que tiene un derecho incorporado, este derecho es literal, es decir, el acreedor no puede exigir ni percibir más de lo expresado en el título. El deudor debe ajustarse a la literalidad en la medida del crédito.

Título de crédito es el documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él está mencionado; el tenor del contenido del documento es la medida del crédito (VIVANTE).

Efectos:

- El acreedor no puede exigir ni percibir más de lo expresado en el título
- El deudor debe ajustarse a la literalidad

Véanse arts. 34, 44, 57 de la LC. No obstante, debemos considerar la posibilidad de alteración del texto de la letra en los términos del art. 16 de la LC.

IV. Otras características:

- **Relación subyacente entre la emisión y creación del título:** Existe esta relación subyacente en la emisión o creación del título. La relación subyacente se relaciona Con el carácter abstracto, y la autonomía del título valor. La autonomía tiene una dimensión activa y una pasiva.
- **Formalidad:** La creación o emisión de títulos valores están sujetos al cumplimiento de determinadas formalidades, ya que, si no se cumplen, el valor del título puede dejar de ser título valor, pudiendo servir (quizás) como medio probatorio de la obligación subyacente. Los títulos valores son completos y literales. Deben ajustarse en su emisión de requisitos o menciones precisas determinadas en la ley. La LC establece las menciones que deben contener los títulos de crédito; el C.com. y demás leyes especiales hacen lo mismo. La omisión de estas menciones afecta el valor de título en tanto título valor.
- Algunos autores entienden que dentro de la creación u emisión va envuelto en **un acto jurídico real**. Yo suscribo el pagaré, emito la letra, y si la dejo en mi escritorio, la relación cambiaria no se perfecciona sino cuando haya entrega, por ello se habla de un acto jurídico real al requerir de la entrega. El derecho comparado, unido al carácter abstracto del título, además de su Necesariedad, le confiere un carácter real en la dimensión de su circulación en el tráfico.

10. CLASIFICACIÓN:

VIVANTE en la doctrina y HUECK y BENNER, formularan una propuesta sistemática y unitaria de la teoría sobre los denominados títulos valores de crédito.

i. Vivante distingue:

- **Títulos de crédito propiamente tales (contiene un derecho y una prestación):** Ejemplo¹: La letra de cambio, los pagaré o los cheques.

¹ Desconozco si se trata de ejemplos, o verdaderamente son solo esos 3.

- Títulos de crédito que confieren un derecho sobre un bien o una cosa que son representativos de un título traslativo de dominio, ejemplo: conocimiento de embarque en el transporte marítimo, una carta de porte en terrestre.
- Títulos de crédito que atribuyen la calidad de socios. Ejemplo: la acción.
- Títulos de crédito que confieren derecho a un servicio: Vinculado a ciertos casos de contratos de seguro.

ii. **Desde la perspectiva de la circulación del título:**

- Nominativos
- A la orden
- Al portador

iii. **HUECK distingue:**

1. **Según su función económica:** (i) títulos de pago (ii) títulos de mercado de capitales y (iii) títulos representativos de mercadería.
2. **Según el tipo de derecho documentado:**
 - a. Títulos obligatorios (generalmente letra de cambio pagaré y cheque, es decir, títulos vinculados a la emisión por concepto de créditos.
 - b. Títulos jurídico reales.
 - c. Títulos de participación: generalmente asociados a derechos sociales.
3. **Según la forma de designación del titular:**
 - a. Títulos directos o nominativos (operan con cesión de derechos)
 - b. Títulos a la orden (circulan con endoso)
 - c. Títulos al portador.

Martes 26 de marzo de 2019

Nuestra propuesta siguiendo a la doctrina alemana y las distinciones formuladas en nuestra doctrina por LARA AGUAYO:

- a. **Criterio de designación del titular:**
 - **Cambiarios:** Identificados fundamentalmente con la letra de cambio, el pagaré, el cheque y la factura.
 - **De Participación:** vinculados a valores accionarios, generalmente las sociedades anónimas.
 - **De tradición o jurídico reales:** representado por la carta de porte y el conocimiento de embarque en caso de transporte terrestre y marítimo respectivamente.
- b. **Según la forma de emisión:**
 - **Emitidos individualmente**, regla general.
 - **Emitidos en serie:** caso de la emisión de acciones en sociedades anónimas

- c. Según si la emisión de documento contiene un derecho previo o este nace con la emisión:
- a) **Constitutivos:** Generalmente los títulos de créditos (letra de cambio, pagaré, cheque, etc.) son constitutivos, especialmente por la semi-abstracción que tienen, es decir, la emisión de ese título crea una nueva obligación cambiaria que subsiste junto a la obligación originaria.
 - b) **Declarativos:** Las pólizas de seguro son declarativas, ya que dan cuenta de un contrato. En estos títulos no hay abstracción ya que dan cuenta de un contrato, lo mismo ocurre con una carta de porte de transporte terrestre o el conocimiento de embarque en el marítimo.
- d. Según su vínculo causal con el negocio originario: **causales** o **abstractos**. En nuestro sistema no existe la abstracción absoluta.
- e. CRITERIO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR (MÁS IMPORTANTE, ya que se vincula con el fenómeno de circulación de los títulos en el mercado financiero):
- A. **Nominativos:** titular designado y determinado, unívoco. Pagaderos a persona determinada, sin posibilidad de transferir sin la colaboración del deudor (VIVANTE).
- Ej: cuando vean el cheque, es un documento, que en la parte superior derecha tiene la indicación de la cantidad. Luego sigue la indicación del lugar, día y año de emisión del documento. Luego, la indicación del beneficiario del cheque (a quien debo pagar) y aquí la cantidad en pesos, pero en palabras y siempre hay una denominación que dice “portador” y “a la orden” a ambos lados (una en un lado y otra en el otro).
- Ej: cheque, 30.000, Santiago, 26 de marzo, por la suma de treinta mil pesos. Este cheque puede ir al portador, y tarja a la orden. Si fuera al portador se puede pagar a cualquier persona. El que tenga materialmente el cheque es el portador, es quien lo posee materialmente. Para que no sea al portador se raya al portador. Siempre recordar tajar la parte que dice al portador, porque si fuese así lo puede cobrar cualquier persona. Si es a la orden solo lo puede cobrar X persona, pero puede transferirlo por endoso (un sistema de cesión especial para los títulos de créditos sin mayor formalidad). Si yo tarjo a la orden quiere decir que el título fue emitido nominativamente: SOLO puede ser cobrado por X persona (y cesión de derecho solo según CC y algunas normas del Cco). [se tarja al portador y se tarja a la orden].
- B. **A la orden:** titular designado y determinado. Admite transferencia por endoso. Un sistema de cesión o transferencia especial para los títulos de valor sin mayor formalidad.
- C. **Al portador:** titular designado o no. Subyace fungibilidad. Denominados títulos anónimos.

11. CESIÓN DE CRÉDITOS NOMINATIVOS

La transferencia de créditos mercantiles (derechos personales) se denomina **cesión**. En materia de títulos de crédito la transferencia se realiza mediante **endoso cambiario**, salvo los títulos girados nominativamente.

La cesión de un título de crédito **nominativo se regirá por las reglas de la cesión ordinaria o cesión de crédito personales** (Art. 1901 y siguientes. Código Civil Art. 162 de Código de Comercio).

Requisitos²:

- **Entrega de título (Art. 1901):** produce efectos entre las partes.

Art. 1901. La cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título.

- **Notificación al deudor o su aceptación:** Sea expresa o tácita, para que la cesión tenga efectos respecto del deudor y terceros.

Art. 1905. No interviniendo la notificación o aceptación sobredichas, podrá el deudor pagar al cedente, o embargarse el crédito por acreedores del cedente; y en general, se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros.

Si se celebra una cesión de crédito nominativo con este requisito, el deudor puede ir y pagar al cedente y paga válidamente, cuando debiera haberse pagado al cesionario (quien adquirió el título y es el legitimado del título y, en consecuencia, del derecho que contiene). Si no se cumple el requisito, el deudor que paga al cedente, lo hace válidamente y se libera.

- **Aceptación del cesionario** (At. 1903 código Civil/162 inciso segundo del CoCo). Si no acepta, se notifica. Hay dos formas de materializar la cesión: notificación judicial o la aceptación del deudor.

(No se trató este tema respecto de nada particular)

Art. 1908¹. Las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión que se rigen por el Código de Comercio o por leyes.

Excluye del sistema de cesión de títulos de créditos nominativos a los que hayan sido emitidos a la orden o al portador.

PPT: (no habló de ello en la clase, pero aparece en el ppt)

Efectos de la cesión de créditos nominativos

Aceptación y excepción de compensación (Art. 1659 Código Civil)

Cesión ↔ Endoso cambiario

Resumen

² Para que se perfeccione dicha cesión, entendida como tradición y produzca efectos entre las partes

-
- a. **Los títulos valores nominativos** se transfieren (o ceden) por cesión tradicional regulada en el Código Civil (Art. 1901 y siguientes) y para títulos mercantiles se aplicarán, además, las reglas de los artículos 162 y siguientes del Código Civil (lo cual es una redundancia).
- b. **Los títulos valores emitidos a la orden** se transfieren (o ceden) mediante endoso. El endoso es cesión, por lo tanto, es cesión, y en consecuencia tradición. El endoso es el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el orden de la letra. Regulado en el Art. 7 de la LC. El endoso debe estamparse en el dorso de la misma letra o en una hoja de prolongación adherida a ella, un documento anexo, y debe ser firmada por el endosante.

¿Qué diferencias hay entre el endoso y la cesión de créditos nominativos? R: NO requiere intervención del deudor; basta con cumplir el requisito de firma del endosante en el dorso de la letra o en una hoja de prolongación adherida. Esto hace que sea menos formal el sistema de cesión y tradición de los títulos de créditos emitidos a la orden en comparación a los nominativos, lo que facilita su circulación.

- c. **Los títulos valores emitidos al portador** se transfieren mediante simple entrega. El que lo porta materialmente siempre será el legitimado para el cobro del documento.

Etapas del proceso de un título valor:

- Creación
- Posesión material del título
- Circulación del título

II.

LETRA DE CAMBIO

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIARLA?

Porque la Convención de Ginebra se ocupó de regularla en detalle, y los principios que emanan de sus normas están reguladas a propósito de la letra de cambio, serie de normas que resultan aplicables y operan respecto del pagaré, del cheque y/u otros títulos valores.

2. ORIGEN HISTÓRICO

La letra de cambio surge como instrumento que cumplía dos funciones respecto del contrato de cambio³:

- a. Permitía acreditar o probar la existencia de un contrato de cambio y
- b. facilitaba el cumplimiento de contrato de cambio trayectivo.

Este contrato consiste en que me obligo a pagar a un tercero por intermedio del obligado en el título, normalmente cuando ambos están ubicados en lugares distantes. Actualmente está en desuso. Ej: yo emito una letra de cambio o un pagaré para pagarle una cantidad de dinero a Fco Avaria en Temuco. Emito la letra y el obligado cambiario es el Banco de Temuco. Hoy se hacen más transferencias electrónicas.

Es así como nace la letra de cambio, que luego, se desvincula del contrato de cambio, para transformarse en un instrumento autónomo. Surgen ciertos principios fundamentales (recogidos después por la CV de ginebra y nuestra legislación por la ley de letras de cambio y pagaré) propuesta de la doctrina alemana (EINERT) que presenta una sistematización sobre la base de 4 principios:

- i. **La letra es moneda para los comerciantes:** son cuasidinero, sustituye la moneda o el dinero.
- ii. **No es un simple documento probatorio, sino que contiene una promesa de pago.**
- iii. **Se independiza de la relación fundamental que le dio origen (o subyacente).**
- iv. **El vínculo obligaciones tiene su origen en una declaración unilateral de voluntad.**

Nuestro legislador seguirá las concepciones y sistemática del código de comercio francés, para luego ir introduciendo los cambios que vienen impuestos por la teoría alemana dominante sobre la incorporación y finalmente las reglas de la Ley modelo UNCITRAL.

3. CONCEPTO

Nuestra legislación no contiene una definición siguiendo la ley modelo, pero sí se contenía en el Art. 632 derogado.

³ PPT: La letra de cambio surge como instrumento unido al contrato de cambio (Trayectivo) en la edad media.

Definición: Art. 632 DEROGADO: *“la letra de cambio es un mandato escrito revestido de las formas prescritas por la ley por el cual el librador ordena al librado pague una cantidad de dinero a la persona designada o a su orden”.*

La definición de la doctrina alemana (en ausencia de una definición legal en nuestro ordenamiento jurídico): *la letra de cambio es un título-valor de carácter obligatorio que ha de emitirse de una forma determinada y en particular, ha de denominarse expresamente como letra de cambio y debe referirse de manera abstracta e incondicionada al pago de una cantidad determinada de dinero* (HUECK)

Entonces:

- Un título valor
- De carácter obligatorio, contiene un derecho personal o crédito, incorporado en el documento llamado letra de cambio.
- Documento dinerario (Geldpapier) denominación alemana, representativo de dinero.
- Abstracto, por el art. 12.
- Dotado de literalidad, es decir, la letra de cambio vale lo que indica el documento

Nuestra jurisprudencia: *“Documento incausado, propio del comercio humano, que reemplaza al dinero y en virtud del cual su portador tiene derecho a exigir del ejecutado el pago de la suma de dinero que en ella se consigne”.*

Es relevante considerar que la letra de cambio (de la misma manera el pagaré) cumple una doble función económica:

1. Sirve de instrumento de crédito de corto plazo, es decir, se puede pagar el precio en una compraventa a plazo, reajustado y con aplicación de intereses (pagar a cuotas).
2. Es un instrumento financiero; permite obtener fondos para financiar operaciones comerciales.

4. CARACTERÍSTICAS

- i. Contiene una orden de pago incausada: se separa de la relación jurídica subyacente. Es lo que justifica la existencia de la obligación que emana del título valor (orden de pago incausada) y la que subsiste del negocio que le dio origen o que justificó la emisión.
- ii. La obligación dineraria es pura y simple (art. 1 N°3 LC).
- iii. La suma de dinero es determinada o determinable (art. 1 N°2 LC): Determinada (100 pesos) o determinable (100 pesos más intereses reajustables). El pagaré generalmente contiene cifras dinerarias reajustables en IPC e intereses, por lo que es determinable.
- iv. Es un título formal (art. 2 LC): si no se cumplen las formalidades de la ley, dejará de tener valor como letra o como cheque o como pagaré y solo podrá cumplir una función meramente probatoria, pero no tendrá la particularidad de título ejecutivo para facilitar el cumplimiento de la obligación (en concreto la orden de pago dineraria contenida en el título).
- v. Concorre la literalidad y la autonomía (Art. 7, 10, 25, 28, 47 y 79 LC)

- vi. Desde la perspectiva de su emisión o creación es un acto jurídico unilateral: contiene esta promesa u orden de pago incausada.
- vii. La orden de pago es irrevocable (Art. 80 LC): es irrevocable, pues cuando se emite un título y se entrega, la orden de pago no puede ser revocada.

5. ELEMENTOS PERSONALES⁴

- a) **Librador/girador**: emite y firma la letra, emite una orden de pago a favor de un tercero
- b) **Librado**: quien está obligado al pago de la suma de dinero consignada en la orden de pago. (deudor cambiario)
- c) **Tomador o beneficiario**: la persona designada como beneficiario de la ley o a cuyo orden debe pagar la suma de dinero, porta materialmente el documento (título necesario) (acreedor cambiario).
- d) **Aceptante**: es el librado que admite o acepta la orden de pago
- e) **Endosante**: quien transfiere el documento (portador), quien lo porta, lo tiene en su poder.
- f) **Endosatario o cesionario**: quien adquiere el título.
- g) **Avalista**: quien garantiza el pago del título.
- h) **Portador, poseedor o tenedor**: legitimado a cobrar o transferir el título

Esta distinción, librador, librado, tomador y beneficiario, es propia de la letra de cambio cuando era un instrumento de ejecución del contrato de cambio, es decir, cuando el contrato de cambio operaba, se daba la operación entre quien emitía la letra y quien tenía el derecho a cobrarla. Pero hoy, la práctica confunde librador, tomador y beneficiario. Por regla general, en la emisión de una letra de cambio podemos detectar las siguientes particularidades:

- Por regla general se emiten a la orden.
- Intervienen 2 sujetos: el librador (el que gira y que al mismo tiempo es el tomador o beneficiario) y el librado (el que acepta y es el obligado cambiario).

El librador que se confunde con el tomador o beneficiario es el acreedor cambiario, quien giró la letra por una cantidad determinada para cumplimiento de esa obligación cambiaria en un lugar y una fecha determinada. Y el librado, aceptante que se obliga a pagar la letra.

Miércoles 27 de marzo de 2019

(Continuación del análisis de la letra de cambio y ejercicio de elaboración de la letra de cambios en pareja)

Actualmente la letra de cambio se encuentra regulada en ley cambiaria, no hay una definición de ella en dicha ley. En la relación tripartita que existe en la letra de cambio (librador, librado/aceptante y beneficiario/tomador), en principio, se puede sostener que, cumplidos todos los presupuestos para el giro de la letra, **tenemos un acreedor cambiario y un deudor cambiario.**

⁴ Sujetos que intervienen en el proceso de emisión y circulación de una letra (intervienen en la creación, circulación y pago).

El acreedor cambiario sería el beneficiario y el deudor cambiario sería el librado. El que emite la letra (librador) es el primer obligado cambiario, pero no es el obligado directo, porque el emite la letra para que la acepte un tercero.

Esta relación tripartita tiene una razón de ser en el contrato de cambio, y nosotros la podemos asimilar a lo que ocurre en el caso de los cheques. Por ejemplo, un cheque es de un banco que indica el monto, lugar, fecha, a nombre de quien se suscribe y la firma. El girador es quien emite una orden de pago a nombre de un tercero, el obligado al pago de ese cheque es el banco, y el beneficiario es el tercero a quien se le otorgó el cheque. Esto se explica porque el girador tiene fondos en el banco, por lo que emite una orden para que el banco realice la operación con dichos fondos.

Desde el punto de vista práctico, hay una provisión de fondos, el librado, recibiendo esa provisión de fondos debe realizar el pago, si acepta, y le paga al tercero. Si no hay aceptación o no hay pago, **se regresa** (llamado efecto de regreso) la obligación al primer obligado al pago, el librador. Cuando el librador emite la letra y es aceptada, el primer obligado es el aceptante/librado, si no es aceptada o no es pagada, se le regresa la obligación al librador.

Hoy en día es muy común que el librador y el tomador/beneficiario sean la misma persona, es decir, que una persona emite una letra de cambio en beneficio de él mismo, para que otro le pague.

Puede haber varios libradores y se va a denominar **co-libramiento**, también puede haber varios librados, los cuales pueden obligarse al pago conjunto o subsidiariamente. Finalmente, de igual forma, puede haber varios beneficiarios que al igual que los librados, pueden ser beneficiados en conjunto o alternativamente.

A medida que van circulando los títulos de crédito, se van creando nuevas relaciones jurídicas que se van independizando unas de las otras, esto responde al **principio de independencia o autonomía de las obligaciones de crédito**.

6. EMISIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO

La emisión de la letra de cambio o del título de valor crea el título como tal, y nace en razón de ello la obligación cambiaria. Hay dos teorías que se han expuesto para justificar la naturaleza o razón jurídica de la emisión del giro de la letra de cambio:

- a) **Francesa o contractualista**: sostiene que la letra de cambio es tal siempre que sea **aceptada**. Por lo tanto, entiende que tiene que concurrir una declaración de voluntad unilateral que permite perfeccionar la letra de cambio.
- b) **Alemana o teoría del negocio jurídico unilateral**: sostiene que se trata de un negocio jurídico unilateral, porque la emisión de la letra de cambio o título de crédito, para que sea tal, basta con que cumpla con las formalidades esenciales que establece la ley para que quede perfecta, ya que, si no hay aceptación, la orden de pago se regresa a aquella persona que emitió el título de valor. (Esta es la que se sigue en Chile).

La emisión de letra de cambio cumple dos funciones principalmente:

- a) La función propia de título de valor, como medio de pago
- b) En algunos casos, cumple la función destinada a crédito de corto plazo.

Cómo se puede emitir la letra (ya visto, pero se reitera):

- a) *Nominativamente*: para que una letra se entienda que ha sido emitida, debe incorporarse alguna **menção de cláusula no endosable**, porque la regla general es que se emitan a la orden.
- b) *A la orden*: artículo 1, nº3 de la ley cambiaria.
- c) *Al portador*: debe incorporarse una cláusula “al portador”.

La importancia de que una letra que ha sido emitida con una cláusula de no endosable o ha sido girada a la orden o al portador, es la forma de tradición:

- A la orden → endoso cambiario
- Al portador → simple entrega
- Nominativo → cesión ordinaria

¿Hay alguna diferencia sustancial entre el endoso cambiario y la cesión de derechos? La cesión de derechos requiere la intervención del deudor, que puede ser: notificación o aceptación del deudor. La regla general es que la letra se emita a la orden.

7. REQUISITOS DE LA EMISIÓN DE UNA LETRA DE CAMBIO

La importancia de los requisitos de emisión de la letra de cambio está en que, si se cumple con los requisitos esenciales tendrá valor de letra. En el pagaré, si se cumple con los requisitos que establece la ley va a tener valor de pagaré, y el cheque lo mismo. En estos tres casos, la importancia de cumplir con estos requisitos esenciales es que se aplica para todos los títulos de valores, de esta manera tienen **mérito ejecutivo**, así, facilitan el cobro de la suma incorporada en el documento que coincide con la suma o valor que está consignada en el negocio jurídico subyacente.

Si no se cumplen con los requisitos esenciales que establece la ley, la doctrina a discutido si se produce o no se produce la nulidad del acto jurídico o negocio jurídico que dio vida al documento.

Algunos sostienen que se produce la nulidad. Mientras que otros sostienen que se produce una conversión del negocio jurídico que consiste en que ese documento podrá cumplir una función probatoria que permita acreditar las cláusulas relevantes del negocio subyacente y de las partes que intervinieron en el negocio, es decir, si se emite una letra que no cumple con los requisitos esenciales, probablemente ese documento **va a dar cuenta del acreedor y el deudor y del monto o suma de la deuda, pero no tendrá valor de letra de cambio o pagaré, es decir, no tendrá mérito ejecutivo, por lo que se verá dificultado el cobro.**

7.1. Menciones:

- i. **Esenciales o formales (artículo 1 de la ley cambiaria)**: deben siempre estar incorporadas para que el documento tenga valor.
 - a. **Cláusula cambiaria**: debe indicar el documento que es una letra de cambio o pagaré. Si se emite un documento que tiene apariencia de letra o pagaré, pero no se indica que es una letra de cambio o pagaré no es ni letra ni pagaré, así lo establece el artículo 1, nº1 de la ley.

- b. **La orden de pago dinerario incondicionada:** no puede estar condicionada la orden de pago contenida.
 - c. **Indicarse o designarse al beneficiario:** es la persona a quien está dirigida la orden de pago, a cuyo favor se emitió o giró el pagaré o letra de cambio.
 - d. **Mencionarse el librador**
 - e. **Debe contener la firma del librador o girador**
 - f. **Contener la fecha de emisión**
- ii. **Menciones no esenciales o supletoria:** no indicándose en la letra, la ley establece una regla que suple aquella falta de mención literal.
- a. **Lugar de emisión:** regla supletoria: domicilio librador Art 1 N°2.
 - b. **Lugar del pago:** regla supletoria: domicilio librador Art 1 N°6.
 - c. **Vencimiento:** regla supletoria: a la vista Art 1 N°6.
 - d. **Forma de emisión:** regla supletoria: a la orden Art. 1 N°3.
- iii. **Menciones accesorias o potestativas:**
- a. **Cláusula de reajustabilidad:** Art. 13 N°2 y 14
 - b. **Cláusula de intereses:** Art. 13 N°3
 - c. **Cláusula devuelta sin gastos o sin obligación de protesto**
 - d. **Cláusula de exoneración por falta de aceptación**

Un punto importante es que la emisión de una letra de cambio o un pagaré está sujeta a la **ley de timbre y estampillas**, se paga un impuesto por la emisión de estos documentos.

8. LETRA EN BLANCO

Otro punto importante es respecto de la denominada **letra en blanco**, *es aquella que al momento de su emisión o libramiento no contiene todos los requisitos o menciones esenciales que exige la ley, pero en la que existe una autorización –pacto de completamiento– que permite completarla con posterioridad por cualquier tenedor legítimo antes de su cobro (art. 11)*. Se puede emitir una letra en blanco, pero esta debe completarse al momento de su cobro y pago, de acuerdo a ciertas instrucciones que han sido dadas por el deudor cambiario.

Si esta letra se entrega, no hay oportunidad de retractarse, el librador puede excepcionarse cuando el portador la cobra sin ajustarse a las instrucciones que dio el librador.

Aceptación: es la manifestación de voluntad del librado quien se declara deudor cambiario y queda obligado al pago de la deuda. Cuando hay aceptación, podemos decir que existe la letra de cambio.

***(Actividad en grupo que consiste en pensar en un negocio jurídico y luego en emitir una letra de cambio con indicación de cómo girarla, ajustándose al artículo 1 de la ley).**

Miércoles 3 de abril de 2019

En relación a la clase anterior: si se omite algún elemento esencial de la letra de cambio, **la letra deja de tener validez como título de crédito (mérito ejecutivo), pero eso no obsta que pueda ser considerado como un documento o medio probatorio que permita acreditar o probar las partes que intervienen las particulares de la prestación.** No nace la relación jurídica cambiaria, no hay obligación de pago, no existe esa abstracción. Luego hicimos referencia a las menciones de la letra de cambio. (El profesor hace especial referencia a las menciones no esenciales o supletorias). Finalmente, la clase anterior hablamos sobre la letra de cambio en blanco.

Una vez que se emite la letra, vamos a analizar una segunda etapa que es la aceptación de la letra.

9. ACEPTACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO

Al emitirse la letra, sin aceptación, solo hay un obligado que es el librador. Esa situación cambia cuando el librado acepta la letra de cambio y pasa a ser el deudor directo y principal.

La aceptación está regulada en los artículos 33 a 35 de la ley cambiaria. **Sandoval** define la aceptación como un *“acto jurídico unilateral por el cual el librado admite la orden del librador mediante la aposición de su firma en el anverso de la letra de cambio quedando obligado como deudor directo al pago de ella”*.

Un elemento muy interesante de analizar característico de la teoría general de los títulos de valores: el giro o emisión de la letra y la aceptación de la letra. Esto quiere decir que los títulos de valores y en concreto, el acto que da origen al título de valor es un acto jurídico unilateral, así ya lo ha referido prácticamente de manera unánime la doctrina, así, al girarse la letra, se le da vida al título de valor, y luego la aceptación de la letra implica un acto jurídico unilateral que provoca la determinación del deudor directo y principal del título. Cabe recordar que, si no hay aceptación, se produce el regreso, es decir, se devuelve la orden de pago a quien emitió la deuda. Por lo tanto, no se requiere la aceptación del librado para que el título de valor adquiera esa particularidad y además pueda circular.

9.1. Requisitos de la aceptación

- Forma
 - i. **Debe constar en la letra.**
 - ii. **Se materializa de modo inequívoco mediante la expresión acepto, aceptado u otro equivalente.** (Artículo 33 de la ley cambiaria)
 - iii. **Firma del aceptante al anverso del título.**
- Fondo
 - i. **Debe ser pura y simple:** Toda reserva o declaración modificatoria o toda alteración referida a la orden de pago de la emisión de la letra que estuvo a cargo del librador o del girador implica la no aceptación de la letra, más bien, importa su rechazo. Es decir, que si el librador giró una letra de \$100, el librado no la puede aceptar si después el librador le introduce un cambio al monto por \$50. Si la letra fue emitida por \$100 pagadera a la vista, no se puede alterar esa declaración. Por eso, la aceptación debe ser pura y simple, y así lo establece el artículo 9 y 42 de la ley cambiaria.

La prohibición de condicionalidad no impide aceptación parcial Art. 42.

9.2. Retiro de la aceptación

La regla general es la irrevocabilidad. Si usted acepta la letra, al aceptar se transforma en el deudor directo y principal y no puede retractarse. La excepción está en el artículo 44, pero en ese caso, no se trata de una retractación, sino que, de un rechazo de la aceptación, denominado **negativa a la aceptación**. Luego me puedo negar a aceptar la letra, porque no estoy obligado a aceptar la orden de pago contenida en la letra. En ese caso se produce el **efecto de regreso** y el librador va a transformarse en el principal y único obligado por la letra de cambio.

Habiéndose girado la letra y habiendo sido aceptada o rechazada la aceptación, y devuelta la orden de pago al librador, nos referiremos a la:

10. CIRCULACIÓN DE LOS TITULOS VALORES

Ya señalamos que hay fundamentalmente 3 mecanismos de la circulación de los títulos valores en el tráfico mercantil. Estos tres mecanismos dependerán de la **forma de giro** (nominativo, a la orden o al portador) de la letra (lo mismo para el cheque y el pagaré):

- Endoso cambiario → a la orden
- Cesión ordinaria → nominativo
- Simple entrega → al portador

Preguntas de solemne:

- ¿Cuáles son las formas de emisión, giro o libramiento de un título de crédito? **R: nominativo, a la orden y al portador**
- Dependiendo de la forma de emisión, giro o libramiento del título de crédito ¿cuáles son los mecanismos de circulación o transferencia en el tráfico mercantil? **R: endoso cambiario, cesión ordinaria y simple entrega**
- ¿Cuál es la regla general en cuanto a la forma de emisión de un título de crédito? **R: a la orden → endoso cambiario**, el endoso cambiario se define en el artículo 17 como “el escrito por el cual el tenedor legítimo transfiere el dominio de la letra, la entrega en cobro o la constituye en prenda”.

Hay una crítica de la doctrina en cuanto a la definición del endoso cambiario, porque de la definición del artículo 17 podemos desprender distintos tipos o efectos del endoso:

- **Transferencia de dominio (función principal;** así lo contempla la Convención de Ginebra)
- **Entrega en cobro**
- **Otorgamiento de garantía**

Lo común o la regla general es el efecto traslativo o la transferencia de dominio. El hecho de que diga que “es el escrito”, también es confuso porque no es que se redacte un endoso, cuando la ley dice que es escrito quiere decir **firma**.

Hay dos definiciones doctrinales respecto del endoso:

- **LARA AGUAYO** sostiene que el endoso se trata de un negocio jurídico en tanto declaración de voluntad que se expresa con la solemnidad de la firma del endosante al dorso del documento. Además, en tanto acto jurídico queda perfecto, indubitado con la entrega material del título.
- **Para SANDOVAL** es un acto jurídico unilateral. El endoso traslativo de dominio cumple una función económica, pues permite que el título valor cumpla una función de pago; “Como la letra adquiere un valor nominal, hoy incluso reajutable y con intereses, un comerciante puede, en consecuencia, pagar a sus acreedores endosando el documento sin necesidad de recurrir al dinero efectivo [...]”.

Diferencia entre el endoso y la cesión ordinaria (el profesor lo había mencionado, pero cree que no quedó lo suficientemente claro): el endoso es un acto solemne, pero menos formal que la cesión ordinaria. El endoso cumple una función económica muy importante, porque puede cumplir una función de pago (según lo que señala Sandoval), por eso Puga califica a los títulos de valores como cuasi dinero, es muy común en los pagarés que se endosen para el pago de una obligación dineraria. Por eso es importante la teoría de los títulos de créditos.

Hay que considerar que la declaración escrita (que se materializa en la firma) no es suficiente para perfeccionar el acto o endoso, debe seguirse la entrega material del documento. Así el endoso nos es título, es modo de adquirir el dominio del título valor. Por ello, y no obstante el carácter solmene (aunque menos formal que la cesión ordinaria) es calificado como acto jurídico real por algunos autores.

10.1. Características del endoso:

- a) *Es un acto solemne:* la solemnidad está representada por la necesidad de la **firma** del documento.
- b) *Es incondicionado:* en cuanto a su existencia y efectos traslativos.
- c) *Total.*

Por esta razón, fundamentalmente adscrita a la entrega material, algunos autores han calificado la creación y los actos de circulación de los títulos valores como **actos jurídicos reales**. Entonces la pregunta es **¿qué importancia tiene determinar esta calificación de actos jurídicos real o actos jurídicos solemne?** R. El acto jurídico real se perfecciona con la entrega de la cosa y después de la perfección del acto nacen las obligaciones, hay que fijarse en la particularidad de los títulos de valores, podríamos sostener que hay una especie de mixtura en el perfeccionamiento del acto, tanto en la creación como en la aceptación, porque se requiere cumplir con ciertas solemnidades/formalidades y además entregar materialmente el documento para que cumpla sus funciones.

10.2. Formalidades del endoso

- a) Debe constar por escrito y con la firma en la letra de cambio o en una hoja de prolongación (exigencia de la literalidad). No se puede endosar una letra de cambio en un papel distinto de la copia, lo que se puede hacer es que se firme en otra hoja, pero que la hoja que contenga la firma sea pegada a la letra de cambio y esa será la hoja de prolongación. (Esto es para los pagarés y cheques también)
- b) Debe ser total, no se admiten endosos parciales.

-
- c) **Debe ser puro y simple.** Debe circular en las mismas condiciones del contenido del giro del documento, usted no puede endosar una letra de cambio o un pagaré indicando que la suma no será 100 sino que será 50. La razón de esto está vinculada con el nacimiento del título de valor y los principios de incorporación y literalidad, además le da certeza al tráfico del título.

10.3. **Clasificaciones**

a. **Según sus efectos jurídicos**

- a) **Traslaticio de dominio**
- b) **En garantía**
- c) **En cobro o comisión de cobranza**

b. **Según la forma**

- a) **Regular** (completo, cumple todos los requisitos que establece la ley) **o irregular** (incompleto, para este último caso se trata de menciones supletorias; lo relevantes está en la certeza)
- b) **En blanco** (sin indicación del endosatario, es decir, de quien va a ser legitimado. En la doctrina, hay quienes sostienen que no hay diferencia entre un endoso en blanco y al portador, es decir, no contiene la mención que permite identificar al legitimado)
- c) **Al portador**

10.4. **Efectos del endoso**

- a) **Traslaticio o de transporte (art. 21):** Se transfiere la propiedad de la letra y la titularidad de los derechos incorporados a la misma. Se exige la entrega material. La LC admite adquirir de quien no es dueño del título, siempre que el adquirente esté de buena fe (art. 27 LC). Esta es la regla general, para que no sea traslaticio de dominio, se deberá indicar por medio de una cláusula que el endoso es “en cobranza” o “en garantía” (esto aplica para todos los títulos de crédito, las normas de la letra de cambio suplen las normas que rigen al pagaré y el cheque).
- b) **Legitimario (art. 26):** Todo endoso produce a favor del endosatario la facultad de ejercer los derechos incorporado en el título. Con la entrega será considerado el **portador legítimo**. La posición material confiere una presunción iuris tantum de titularidad.
- c) **Efecto en garantía (art. 30) y endoso en garantía:** Se trata de la responsabilidad establecida en el art. 25 de la LC. Cuando se emiten títulos valores estos garantizan el pago de la letra, se gira, pero si no se acepta igual de deberá pagar por el librador la obligación. Se admite cláusula “sin garantía” o “sin responsabilidad” en los mismos términos que el librador. Es distinto a lo anterior el endoso en garantía que constituye un derecho real, se asimila a la prenda, obligación accesorio al cumplimiento de una obligación principal.
- d) **Efecto comisión en cobranza (art. 21-29):** Simple mandato para el cobro de la letra (por procuración). Es un instrumento muy usado, que permite y facilita en caso de incumplimiento de la obligación cambiaria, el cobro judicial del título, que además es un título ejecutivo, es decir, es una obligación indubitada y permite el cumplimiento forzado.

10.5. Responsabilidad del endosante

De la misma manera que el librador o girador tiene una responsabilidad **solidaria** en el pago de la letra, es una solidaridad muy particular, la solidad cambiaria no es la solidad civil, no opera de la misma manera, el legislador debió haberla llamado solidaridad subsidiaria, porque en la obligación solidaria civil debe haber pluralidad de sujetos (activos o pasivos) y si son pasivos, el acreedor le puede cobrar a cualquiera de ellos la totalidad de la obligación.

En cambio, en la solidaridad cambiaria es distinto, se produce una cadena de responsabilidad subsidiaria, salvo que al momento de endosar incluya una “cláusula sin responsabilidad” o “cláusula de prohibición de nuevo endoso” y con ello se desvincula de la cadena cambiaria.

Transferencia vía endoso con efecto de cesión ordinaria: Cuando es el mismo girador quien incorpora la expresión “no a la orden”, en cuyo caso el título tendrá el carácter de nominativo y, en consecuencia, los derechos incorporados en el documento se transfieren de acuerdo a las normas del derecho común.

Transferencia sin endoso cambiario: Se produce en determinados casos ope legis:

- a) **Pago por intervención de terceros (Art. 87) de la LC:** Hay un tercero que paga la letra sin que exista endoso, el artículo 87 de la L.C. ha establecido una ficción del endoso, entendiendo que él pasa a ser el legitimado del título, como si fuera un endoso.

Hay autores como Lara Aguayo que sostiene que no se trata de un pago por subrogación en los términos del art. 1619 del C.c. Se trata de un pago recuperativo o de rescate que no extingue el crédito.

- b) **En el regreso cambiario:** No hay aceptación de la letra, se devuelve la orden al girador, como si fuera una transferencia. Nos referimos a la garantía del art. 25 de la LC.

Recapitulación de diferencias importantes entre el endoso y la cesión ordinaria (traslativa de dominio) de créditos

- a. El deudor en el caso de la cesión de créditos puede oponer al cesionario todas las excepciones que procedan. El endoso cambiario excluye la opción de oposición de excepciones.
- b. En la cesión de crédito hay solemnidades especiales. En concreto la aceptación o notificación del deudor (esto última vía judicial en la cesión ordinario civil y por medio de ministro de fe en la cesión ordinaria mercantil). En el endoso cambiario basta la firma y entrega material.
- c. En la cesión ordinaria el cedente no responde de la insolvencia del deudor; en el endoso hay solidaridad cambiaria por regla general, salvo cláusula de “sin responsabilidad”.
- d. La cesión ordinaria es un acto jurídico bilateral; el endoso es un acto jurídico unilateral.
- e. La cesión ordinaria puede ser parcial, en tanto el endoso es o debe ser total.

11. GARANTÍA Y AVAL

El crédito que emana de una letra de cambio puede estar caucionado por diversas formas:

- a) **Por la solidaridad de las obligaciones cambiaria:** tiene una diferencia sustancial con la solidaridad civil (como ya se señaló). La cadena de responsabilidad es subsidiaria, no quiere decir

que se pueda exigir el pago a uno o a todos los obligados, sino que debo, por la fecha de los endosos, ir exigiendo el pago a uno u otro, de manera que la insolvencia de uno, me permite exigirle el pago al que le sigue, y eso no es solidario, sino que es subsidiario.

- b) **Por el aval:** el aval es un término que generalmente en la práctica suele confundirse porque es una figura que está adscrita fundamentalmente a los títulos de crédito o valores. Está regulada expresamente en la ley cambiaria en los artículos 46 y siguientes.

Martes 9 de abril de 2019

El artículo 46 define el aval como *“acto escrito y firmado en la letra de cambio, en una hoja de prolongación adherida a ésta, o en un documento separado, por el cual el girador, un endosante o un tercero garantiza, en todo o en parte, el pago de ella.”*

Si la firma se registra en una hoja de prolongación, dicha hoja debe estar adherida a la letra de cambio, así lo exige la ley. En consecuencia, el artículo 46 es la excepción a la **regla general de la literalidad** puesto que es posible constituir un aval en una hoja distinta a la letra de cambio, pero dicho instrumento debe ir adherido a la letra.

En definitiva, la finalidad del aval es incorporar dentro del proceso de circulación de la letra un reforzamiento al sistema de garantía en el cumplimiento de la orden contenida en el título de valor, además, es un acto jurídico unilateral solemne.

En general, todos los actos que están relacionados con el proceso de circulación o creación de los títulos de valor son actos solemnes, es decir, deben cumplir con ciertas formalidades. Esta garantía debe **constar por escrito** y debe **ser firmada por el aval**. Si no se cumplen estas formalidades, no tendrá valor el acto jurídico que da origen a esta garantía.

Efectos

- i. **El aval, por regla general, responde de la misma manera que el aceptante/librado, es decir, responde sin ninguna limitación.** Sin embargo, la ley contempla ciertos supuestos en que la responsabilidad del aval puede quedar sujeta a ciertas limitaciones:

- **De tiempo:** consiste en que el aval limita su responsabilidad al periodo o al momento de vencimiento de la letra, no se aceptan prórrogas.
- **De caso:** el aval estará obligado o limitará su responsabilidad al cumplimiento de una condición.

¿Pueden emitirse títulos de valores sujetos a condición?⁵ R. NO. El artículo primero de la ley establece que la emisión de los títulos de valores debe ser incondicionada, es pura y simple.

¿Puede el aval, al momento de emitir su declaración de voluntad y cumplir con las solemnidades, sujetar su cumplimiento a una condición? R. SÍ.

- **De cantidad:** se puede sujetar la responsabilidad a una cantidad, de todas formas, esto se refiere solo al aval, que es un garante cambiario, pero recordemos que en el proceso de

⁵ Preguntas de solemne y examen.

creación de la letra no es posible limitar o modificar el monto u otros aspectos del título de valor.

- **De persona determinada:** es posible limitar la responsabilidad a una persona determinada, es decir, será aval, pero solo de respecto de una persona determinada, no de los posteriores tenedores o portadores del título.

Existe todavía una discusión doctrinaria entre las diferencias y similitudes que puede haber entre el aval y la fianza. Gómez Balmaceda plantea lo siguiente en cuanto a las diferencias:

AVAL	FIANZA
El aval sólo puede garantizar obligaciones cambiarias	La fianza puede caucionar cualquier clase de obligaciones, sea de dar, hacer o no hacer, aunque la que contrae el fiador debe ser de dar una cantidad de dinero (artículo 2343, Código Civil).
El aval es un acto formal	La fianza es un contrato consensual
El avalista se constituye en responsable del todo o parte del pago de la letra de cambio y el portador legítimo podrá exigirle su cobro total o parcialmente <i>en forma directa</i> .	La fianza le otorga al fiador el beneficio de excusión.
El avalista no puede oponer al portador legítimo excepciones personales del avalado	La obligación del avalista es una obligación autónoma. La del fiador es una obligación accesoria (artículos 2335, 2338, 2339, 2381, todos del Código Civil).

Todos están obligados/regímenes de responsabilidad:

- i. **Librador:**
 - a) Es el primer obligado;
 - b) Responde vía regreso por falta de pago, falta de aceptación del librado;
 - c) No puede eximirse o limitar su responsabilidad por falta de pago del título;
 - d) Responde solidariamente.
 - e) Si no hay aceptación, es el primer codeudor en la cadena de solidaridad
- ii. **Librado:** Sólo responderá en tanto acepte la letra, con esta declaración cambiaria se integra en el proceso de circulación del título valor, y responderá como aceptante, solidariamente.
- iii. **Aceptante:**
 - a) Será el deudor directo y principal;
 - b) Responde solidariamente.
- iv. **Endosante:**
 - a) Responderán solidariamente por la falta de aceptación o pago;
 - b) Puede limitar su responsabilidad por falta de pago mediante indicación expresa (Cláusula sin responsabilidad; cláusula prohibición nuevos endosos).

- v. **Aval:** El aval responde sin limitaciones y por consiguiente como si fuera aceptante, solidariamente. Puede limitar su responsabilidad a tiempo, caso, cantidad o persona determinada.

c) **Por otras garantías extra cambiarias**

12. **PAGO DE LA LETRA**

Las preguntas que se van a contestar son: **¿Cómo debe hacerse el pago? ¿A quién debe hacerse el pago? ¿Cuándo debe hacerse el pago?**

Como todos los títulos de valores son documentos de presentación, el tomador legítimo debe presentar el documento y requerir el pago al deudor cambiario, o a cualquiera de los otros responsables dentro de la cadena de circulación del título, para obtener el pago de la letra.

El pago de letra, por regla general se realiza dinerariamente, porque la letra o el pagaré contienen la orden en una cantidad determinada o determinable de dinero.

La **presentación** es el acto previo y necesario para obtener el pago de la letra. Es el portador/legitimado del cobro el que debe presentar la letra para obtener su pago. La razón de ser de esto es muy simple: como el pagaré puede circular, el único identificado de manera clara en la circulación del título es el deudor.

Hay dos tipos de pago:

- a. **Pago voluntario:** aquel que se materializa en aquellos casos en que el portador legítimo del título de valor lo presenta para su cobro o pago. Este es un primer requerimiento, y este requerimiento puede realizarse extrajudicialmente (directamente en persona o a través de una comunicación escrita en que se requiere de pago al deudor). Si el deudor, frente a ese primer requerimiento de pago, comparece y cumple la orden de pago, se extingue la obligación cambiaria.
- b. **Pago forzoso:** puede darse el caso en que el deudor no pague voluntariamente, en cuyo caso, y por el mérito ejecutivo de los títulos de valores se someterán a un sistema de cumplimiento forzado de la obligación o de la orden de pago contenida en el título.

Lo importante, es que en aquellos casos en que no se realiza el pago voluntario al primer requerimiento. El segundo requerimiento, exige un proceso que está detalladamente regulado en la ley cambiaria que se denomina **protesto** de letra o título de valor.

¿Cuándo debo pagar o debo cumplir con la orden de pago contenida en el título? R. a su vencimiento. ¿Puedo pagar con anterioridad? R. Los créditos tienen usualmente condiciones de prepago, por lo que **SÍ** es posible pagar con anterioridad, con una cláusula de aceleración con la que se recalcula el 100% de la deuda. Lo que no se puede hacer, es que no existiendo condiciones de prepago obligue al banco a recibir el pago anticipado. En la práctica, por regla general, todos los créditos pueden pagarse anticipadamente por la fijación de las condiciones de prepago.

Hay una problemática del pago anticipado vinculada a las acciones revocatorias concursales, es decir, cuando hay un pago anticipado y el deudor cambiario es sometido posteriormente a un proceso de liquidación forzosa o voluntaria. Ese pago anticipado pudiera haber perjudicado la masa de acreedores. Esto relacionado con el orden de prelación de los acreedores (artículo 2470-2472 C.C. → profesor hizo especial énfasis a este tema, se recomienda consultar los artículos), si se afecta a la masa de los acreedores, podría haber lugar a la acción revocatoria concursal⁶. (Por ejemplo: el deudor le paga, el día antes de que comience el proceso de liquidación concursal, la letra a un acreedor valista).

13. VENCIMIENTO⁷

Los títulos de valores deben pagarse a su vencimiento:

- *A la vista*: se gira sin expresión de plazo (art. 49).
- *A un plazo de la vista*: El *dies a quo* lo determina la fecha de aceptación o de su protesto por falta de aceptación
- *A un plazo de la fecha de giro* (art. 50 LC)
- *A día fijo y determinado* (art. 50 inc. Final)

14. PROTESTO

No hay ninguna definición en la LC respecto del protesto, pero el protesto, además de ser un acto solemne, que debe cumplir con una cantidad importante de solemnidades, que debe materializarse, por regla general:

- **Ante un notario público**
- Debe cumplir con ciertas solemnidades de **aviso**
- Debe contener el **requerimiento** o la solicitud de pago de la orden de la letra.
- Además, debe constar en un **acta** cuyos requisitos están establecidos en el artículo 62 de la ley cambiara.

El protesto es un requisito que la ley establece para determinar o precisar ciertos hitos del proceso de circulación o de creación de la letra de cambio.

- *Fecha de aceptación*: determina el momento en que el librado pasa a ser el deudor directo.
- *Fecha de falta de aceptación*: determina el momento en que la orden regresa al librador/girador
- *Fecha de falta de pago*: permite dar certeza en el protesto.

En razón de esto, la doctrina ha clasificado el protesto por: falta de aceptación, falta de fecha de aceptación y falta de pago.

⁶ Si una persona está en cesación de pagos, precisamente por no poder dar cumplimiento a sus obligaciones, recurra al arbitrio de anticipar el pago de sus deudas, lo que no puede tolerarse porque esta conducta no resiste una elemental consideración de prudencia, su actitud lleva a suponer que su propósito ha sido de beneficiar caprichosamente a un acreedor, al cual lo exime de los efectos de la quiebra, desligándolo del concurso. (<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/146196/Tratamiento-de-las-acciones-revocatorias-concursales-en-la-Ley-no-20.720-sobre-reorganizaci%C3%B3n....pdf?sequence=1&isAllowed=y>).

⁷ La letra vencida que no se cobra dentro del plazo de un año prescribe.

¿Para qué debo protestar una letra de cambio? R. Por regla general, se debe protestar una letra de cambio o un título de valor porque de acuerdo con el artículo 234, es ese acto solemne el que le confiere y le otorga el carácter de mérito ejecutivo al título de valor. Desde la fecha del protesto se produce o se da inicio a un plazo cuyo vencimiento provoca la caducidad de la letra. Una letra no protestada, caduca o decae, no prescribe, deja de tener el mérito de una letra de cambio o un título de valor para efectos de su cobro. Esa es la importancia del protesto.

Hay casos en los que no es necesario protestar la letra de cambio: *Cuando el protesto debió haber operado por falta de pago*

Funciones del protesto

- a) Certifica la mora del deudor u obligado cambiario.
- b) El poseedor del título conserva las acciones en contra de todos los obligados cambiarios en razón de la solidaridad. Evita el *perjuicio del título*, salvando la caducidad de las acciones en contra de los garantes cambiarios. Lo anterior, salvo las acciones en contra del deudor principal y el aval.
- c) Si se protesta, adquiere el carácter de título ejecutivo, salvo que las firmas de los obligados cambiarios estén autorizadas ante notario.
- d) Fija la fecha de vencimiento de una letra a la vista o plazo vista sin fecha de aceptación.

Lo más importante, es que, en razón del protesto, cuando la ley lo exige, es el acto solemne que le da el carácter de **mérito ejecutivo** al documento.

15. ACCIONES DE COBRO QUE EMANAN DE UN TITULO VALOR

a. Acciones cambiarias:

- **Directa:** Es la que puede ejercer el tomador del título en contra del aceptante y de su avalista. Tiene por objeto exigir el importe de la letra, además de los intereses y reajustes en caso que se hubieran incorporado mediante cláusulas accidentales. *No se exige protesto si fue librado con cláusula sin obligación de protesto o cláusula devuelta sin gastos.*
- **Indirecta**
- **Reembolso**

b. Acciones extra cambiarias:

- **Ejecutiva:** la deuda es indubitada, no hay duda acerca de la existencia de la deuda.
- **Acción ordinaria:** es la acción de cumplimiento contractual de la obligación jurídica subyacente del derecho cambiario. Ejemplo: la acción que emana de la compraventa.

Miércoles 10 de abril de 2019

(Leer fallo del cheque, respecto del debate que se produce sobre la responsabilidad de los fondos en los bancos)

La clase anterior hicimos una enunciación de las acciones a que da origen la acción cambiaria. **Son la acción cambiaria directa, indirecta y de reembolso.** Además de las acciones ordinarias y ejecutivas (extracambiarias).

15.1. Acción cambiaria directa

La acción cambiaria directa es la acción que el legitimado del título valor ejerce contra el aceptante, es decir el librado, para que este como deudor directo y principal, la cumpla. Tiene por objeto exigir el importe de la letra, además de los intereses y reajustes en caso que se hubieran incorporado mediante cláusulas accidentales. No se exige protesto si fue librado con cláusulas sin obligación de protesto o cláusula devuelta sin gastos.

La pueden ejercer:

- **El legitimario principal:** que es el portador de la letra. ¿Por qué? ¿Quién es el acreedor del título valor de la obligación cambiaria contenida en un título? R: el portador. ¿En razón de qué? R: de la posesión material del documento (el instrumento va a circular).
- **El mandatario del portador**
- **El endosatario de un cobro representado al portador**
- **El endosatario en garantía:** ¿Cuándo el endosatario en garantía podría ejercer la acción cambiaria directa? R: cuando se incumple la obligación caucionada.
- **El tercero que paga la letra** (art. 1572 Código Civil) se subroga.

Cuando se ejerce:

Por regla general al momento de su vencimiento. Excepcionalmente:

- **Luego del protesto por falta de aceptación** (de parte del librado y se produce el regreso al librador)
- **En el caso de resolución de liquidación del librado** (Ley 20.720): cuando el deudor cambiario es sometido a un procedimiento de liquidación voluntaria como forzosa.
- Si antes de la aceptación se dicta resolución de liquidación de un librado subsidiario
- Resolución de liquidación del librador

15.2. Acción cambiaria indirecta

Además de la acción cambiaria directa tenemos la acción cambiaria indirecta o de regreso. *Es aquella que tiene o puede ejercer el dueño del título en contra de aquellos que no son considerados como deudores cambiarios principales o directos, como lo es el librador, los endosantes y los avalistas.* La cadena de circulación del título, el librador y los endosantes son responsables solidariamente del pago del importe del contenido de la letra. Por esa razón, si se ejerce la acción indirecta para solicitar el cumplimiento y paga el avalista (o endosante), tiene acción de reembolso en contra del deudor principal. El ejercicio de la acción indirecta exige protesto previo.

Pueden ejercerla

- **El portado por si**

-
- El endosatario de un cobro
 - El endosatario en garantía
 - El tercero que paga la letra

15.3. Acción cambiaria de reembolso

Es la acción que puede ejercer el endosante o avalista de la letra, cuando estos, presentada la letra para su cobro pagan en contra del deudor cambiario.

Aquí están las tres acciones que contempla la ley para exigir el importe de contenido del documento.

16. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA

En cuanto a la prescripción: en materia de prescripción hay tres reglas especiales en materia de prescripción que se apartan de la regla general.

- a. La acción cambiaria tiene un plazo de prescripción de un año, que se excepciona de la regla general en obligaciones mercantiles (4 años) (5 años civil).
- b. Una regla de interrupción del artículo 100. En relación a la responsabilidad solidaria de la cadena de endosos, no interrumpe plazos de prescripción en favor de los otros obligados al cumplimiento del pago de la letra. En la obligación solidaria civil la interrupción de la prescripción en favor de uno de los codeudores, aprovecha al resto de los codeudores, pero en el régimen cambiario no opera ese efecto de aprovechamiento de la interrupción de la prescripción en favor de los otros obligados al pago de la letra.
- c. Excepción: la acción de reembolso que prescribe en 6 meses contados desde el día del pago cuyo reembolso se exija

17. EXTRAVÍO DE LA LETRA

Luego, la ley cambiaria contempla un proceso de extravío de la letra: ¿Qué importancia tendrá? ¿Por qué se preocupa el legislador del extravío de la letra? R: porque el pago de la letra o título de crédito se hace a su presentación material. Si extravío la letra no tengo como exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el título. De ahí que los artículos 88 y siguientes contempla la posibilidad de extravío. (LEER IMPORTANTE)

III.

OTROS TITULOS VALORES: PAGARÉ, CHEQUE Y BOLETA BANCARIA DE GARANTÍA

1. PAGARÉ

El pagaré es el título valor de mayor utilidad. Incluso más que el cheque, que ha caído en desuso. El pagaré subsiste hoy en día. Es un instrumento muy usado en la práctica.

1.1. Concepto

El pagaré es un título de crédito que contiene una promesa incausada e incondicional de pagar una suma de dinero determinada o determinable. Es un reconocimiento de una deuda incorporado al título, con la sola declaración unilateral de quien emite el título.

1.2. Diferencias entre la letra de cambio y pagaré

- a. La letra contiene una orden en la que intervienen al menos dos personas. En cambio, el pagaré es una promesa o confesión de la deuda, interviene un solo individuo en la creación del documento.
- b. La letra de cambio está sujeta a aceptación, se protesta por falta de aceptación, falta de fecha de aceptación o falta de pago. El pagaré no requiere aceptación. Sólo se protesta por falta de pago.
- c. La letra admite solo un vencimiento, no se admiten vencimientos sucesivos en las letras. Si se quiere facilitar el pago en cuotas, deberá firmar, suscribir, girar y aceptar el librado tantas letras como cuotas. En el pagaré si se admiten vencimientos sucesivos. Además, la regla general es que se pongan cláusulas de aceleración.

1.3. Características:

- Título abstracto, autónomo, literal y necesario, al igual que la letra
- Solo puede contener una prestación dineraria
- La prestación es pura y simple, no sujeta a condición
- La firma del suscriptor representa su voluntad.
- Es solemne por cumplir con determinadas solemnidades establecidas en la ley.

1.4. Emisión:

Sólo requiere la intervención de una sola persona para darle valor: **el suscriptor obligado**. La emisión contiene siempre la designación del beneficiario o acreedor. Si es emitido a la orden, puede circular a través de endoso, de la misma manera que la letra. **Las normas del endoso se aplican igualmente al pagaré.** La única diferencia en la cadena, es que, si no hay aceptación, como no hay regreso no se produce esta problemática de confusión que vimos las clases anteriores.

Se puede incluir de modo expreso una cláusula de aceleración (para Sandoval se trata de una caducidad convencional del plazo). Todos los documentos que se denominan pagaré, contienen esta

cláusula. "Vencen todas las cuotas pendientes cuando no se paga una de las cuotas". Se puede exigir el pago íntegro.

1.5. Requisitos de emisión:

La declaración unilateral de voluntad que crea el pagaré es solemne.

Los requisitos son:

- **Debe constar por escrito**
- **Debe contener las menciones indicadas en el artículo 102**

Esenciales: Indicación escrita de ser un pagaré (muy importante, sin esto, solo es una declaración de deuda, hay que literal ponerle "PAGARÉ" xD), promesa de pago de una cantidad de dinero, promesa de pago incondicionada.

De la naturaleza: lugar del pago, época del pago (vencimiento), designación del beneficiario

- **Debe contener la firma del suscriptor**

Todas las normas que revisamos respecto de la letra de cambio, especialmente aquellas referidas a la circulación del título: el endoso, la solidaridad cambiaria como mecanismo de garantía, el aval, las acciones cambiarias directa se indirectas, se aplican al pagaré.

Miércoles 17 de abril de 2019

Previo a ver el cheque, vamos a analizar un contrato relacionado con el cheque: El cheque es una orden de pago que usted emite al banco para que entregue una determinada suma a otra persona. Habiendo un contrato de cuenta corriente de por medio. Entonces se asocia a esta cuenta corriente, y a contratos de apertura de crédito generalmente.

Pero antes de eso, algunas problemáticas: Hoy en día hay una problemática respecto del depósito. En definitiva, quien debe responder por los dineros que se tienen en la cuenta bancaria. La banca quiere que se hagan responsables de sus fondos y ellos no quieren hacerse responsables por sus obligaciones de custodia (vinculado a los riesgos). Cuando una cuenta corriente está ligada a una serie de instrumentos (tarjetas de créditos). Y cuando se contratan, muchas veces impulsan a los clientes a contratar seguros contra fraude.

En los contratos de seguro, debe necesariamente concurrir un requisito que se denomina interés asegurable: es la relación que tiene la persona que contrata el seguro con el bien que se asegura. Si sustraen dinero de la tarjeta a una operación que no tiene relación con actos celebrados, quien sufre el daño es EL BANCO, no el cuentacorrentista. El banco debería contratar seguros para asegurar esas pérdidas, no los clientes. Aquí falta el interés asegurable, el que está interesado en que no se produzcan estas situaciones es el dueño del dinero: el banco.

Caso del banco y los fondos de una persona: A una persona le sustraen dinero de su cuenta de banco. Ante esto va al banco a buscar soluciones, pero el banco se niega a responder pues el responsable de la tarjeta es el cliente y no el banco. Lo único que podría devolver es el valor del

seguro, pero solo hasta ahí. Los fundamentos del recurrente es que se pide restitución de lo que se perdió, y argumenta que como es un título traslativo de dominio, el banco se hace dueño del dinero, por lo que él debería responder. La Corte resuelve revocar el fallo en primera instancia, ordena que se devuelva el monto íntegro.

Lo mismo ocurre hoy en día con las cuentas corrientes. **De ahí que es importante entender QUÉ ES EL DEPÓSITO IRREGULAR.**

(Copié y pegué un resumen del depósito irregular que estaba en el apunte de Boetsch, espero les sirva)

ANEXO: Depósito irregular

Se encuentra establecido en el art. 2221. Es aquél en el cual el depositario, en lugar de la misma cosa que ha recibido, se obliga a restituir otras del mismo género y calidad. En este caso, el depositario no es deudor de una especie o cuerpo cierto, sino de una cosa genérica.

Y al igual que acontece en el mutuo, el depositario irregular se hace dueño de la cosa dada en depósito: estamos ante un título traslativo de dominio y ante un contrato real en el cual hay tradición. Este es el caso de los depósitos de dinero hechos en Bancos, forma mucho más usual que el depósito ordinario.

Pero no cualquiera depósito en dinero constituye un depósito irregular. No lo es cuando se hace en caja cerrada cuya llave conserva el depositante o con otras precauciones que imposibiliten tomar el dinero sin fractura. El depósito irregular y el mutuo se identifican prácticamente. El Banco que recibe depósitos de dinero se encuentra en la práctica en igual situación que si los hubiere recibido en préstamo, con mayor razón si debe restituir capital más intereses.

En teoría, existe una diferencia: en el mutuo, se estipula un plazo pendiente el cual no puede demandarse la restitución; en el depósito, el depositante puede exigir la restitución “a su voluntad”. Sin embargo, esta diferencia es meramente accidental y en la práctica no existe en los depósitos de ahorro a días determinados (por ejemplo, un depósito a 35 días).

Jueves 25 de abril de 2019

2. CHEQUE

2.1. Cheque y cuenta bancaria

Previo a analizar el cheque, hay que tener en cuenta que el decreto con fuerza de ley 707 regula dos figuras importantes. Del artículo 1 al 9 regula la cuenta corriente bancaria y del 10 y siguientes regula el cheque como tal. Comencemos con la cuenta corriente bancaria.

a) Concepto (art. 1 DFL 707):

*“La cuenta corriente es un contrato en virtud del cual un banco se obliga a cumplir **órdenes de pago** de otra persona **hasta la concurrencia** de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado”.*

La ley define la cuenta bancaria como un contrato, por lo que requiere la concurrencia de voluntad de dos partes. No es necesariamente un contrato bilateral, sino que sería uno unilateral. ¿A que se obliga el banco? ¿Cuál es el efecto que produce? R: se obliga a cumplir ordenes de pago. Esta es la relevancia y vinculación que tiene la cuenta corriente bancaria con la teoría de los títulos de crédito.

El cheque es una orden de pago escrita. La cuenta corriente bancaria produce como efecto, como obligación del banco, de cumplir órdenes de pago del cuentacorrentista. El cuentacorrentista puede emitir órdenes de pago a través del giro de un cheque. **¿Existe algun limite respecto del banco?** R: si, solo hasta la concurrencia de las cantidades que hubiere depositado el cuentacorrentista en la cuenta que para tales efectos crea el banco o para el credito que se haya estipulado.

b) Características:

- **Es bilateral:** Algunos autores dicen que es unilateral porque solo se obliga el banco a cumplir las órdenes de pago o transferencia que el cuentacorrentista emite, gira o libra. Sin embargo, hoy en día no solo existe una obligación del banco, sino que le cuentacorrentista está obligado al pago de comisiones y otros cargos. Por eso es bilateral.
- **Consensual:** la ley no exige el cumplimiento de formalidades específicas para su celebración. Sin perjuicio de que en la práctica todos estos contratos de cuenta corriente bancaria constan por escrito en formularios estandarizados que usan los bancos para el desarrollo de este tipo de operaciones.
- **De adhesión:** el banco presenta un formulario predispuesto, en que el cuentacorrentista toma lo que le banco le dice. Que sea de adhesión quiere decir que no hay posibilidad de negociar las cláusulas del contrato.

El formulario contiene de manera estandarizada, predispuesta 3 contratos: una cuenta corriente bancario, de apertura de crédito y seguro de fraude (pagado por el cuentacorrentista). **Adicionalmente un contrato de apertura de tarjeta de crédito.** Además entregan una tarjeta de crédito y otra de débito. El contrato de apertura de crédito contiene además un mutuo (con intereses). Ese es el proceso de una cuenta corriente en un banco, que conlleva otros contratos.

Puga sostiene que el banco se hace dueño de los dineros que el cuentacorrentista deposita en la cuenta corriente y, sobre tales fondos a su favor (además de los aprobados en líneas de crédito), se emiten órdenes de pago a favor de terceros.

Sandoval dice que la cuenta corriente bancaria es una operación en la que confluyen distintos actos jurídicos y que tiene por objeto prestar servicio de caja al cliente.

La doctrina ha pretendido clasificar la cuenta corriente bancaria en dos tipos:

a. **De depósito:**

b. **De crédito** (algunos lo llaman apertura de crédito): art 1 DFL 707.

A pesar de esto, desde el punto de vista jurídico no es así. Ya que está definido en el artículo 1º del decreto con fuerza de ley. Cuando se emite una orden de pago a través de un cheque o transferencia

bancaria, por regla general lo hace en contra o en cargo de los montos que hubiere depositado en la cuenta. **Solo en aquellos casos en que la cuenta corriente bancaria no cuente con la cantidad de dinero necesaria para efectuar la orden de pago del banco puede el banco cargar la orden de pago en la línea de crédito del cuentacorrentista.** El banco cumplirá la orden de pago no vinculado a la cantidad que tiene de depósito, sino que a un contrato de mutuo asociado a la cuenta de crédito, el que está asociado a otros costos, como los intereses.

De esta manera el titular de la cuenta corriente gira contra dineros depositados en la cuenta corriente, y a falta de fondos contra la cuenta de crédito normalmente denominada en la práctica bancaria como línea de crédito (es el monto disponible para sobregirar si no hay fondos de depósito). **VER ART 3 LEY.**

Los bancos muchas veces hacen cargos por equivocación, que no corresponden, ahí el cuentacorrentista puede reclamar de ello y el banco lo reversa. Por eso hay que revisar si han hecho o no cargos. Si se cargan a la línea de crédito

2.2. El cheque como tal

La importancia de entender la cuenta corriente bancaria, es precisamente para analizar uno de los actos jurídicos más vinculados a la cuenta corriente bancaria, que es el cheque. En la cuenta corriente bancaria el banco tiene como obligación cumplir estas ordenes de pago (precisamente los cheques).

a) Concepto

En términos generales el cheque es un título valor que contiene una orden de pago. Está definido en el art. 1 del DFL 707: *“Es la orden escrita y girada contra un banco para que este pague a su presentación (a favor del beneficiario) el todo o parte de los fondos que le librador pueda disponer en cuenta corriente”*. En tanto título de valor está regulado en el DFL 707 sobre cuentas corrientes bancarias y cheques.

Dato: Cuando se contrata una cuenta corriente probablemente se firmará un pagaré. El pagaré le facilita al banco a realizar el cobro.

En el comercio es un medio de pago de uso común y sustituto del dinero efectivo.

En nuestra doctrina Sandoval critica la definición legal al trastocar la autonomía del título valor. Y señala: aun cuando el banco librado no pague el cheque, no pierde su calidad de título de crédito. Subsisten las acciones de cobro.

Entonces, es un título valor o de crédito. De hecho, en aquellos supuestos no regulados en el DFL, se aplican supletoriamente las normas de la ley 18.092 sobre letras de cambio y pagarés.

Hoy día las órdenes de pago que usted emite necesariamente no están adscritas o vinculadas a un cheque. El profesor todos los pagos en general los hace a través de sistemas de transferencia (electrónica). El efecto es el mismo, la operación es similar. **¿Cuál es la diferencia con el cheque?** R: que desde el punto de vista jurídico el cheque es un título valor o de crédito **que puede circular**, la transferencia electrónica no, ya que esta última es una simple orden.

No hay norma o ley sobre transferencia bancaria (electrónica, por ejemplo), sino que se regulan en los pactos convencionales que están en los formularios que se firman al abrir la cuenta corriente. En ambos casos están las mismas partes, librador, librado, beneficiario, pero en la transferencia bancaria no existe un título valor.

b) Podemos distinguir dos relaciones jurídicas:

**Girador → Banco → Cuenta corriente bancaria (de depósito, de crédito, de apertura de crédito).
Girador → beneficiario**

Confluyen diversos actos jurídicos:

- Contrato cuenta corriente
- Depósito irregular de dinero o descuento representativo de dinero a la vista
- Orden de pago (acto jurídico unilateral): declaración cambiaria
- Compensación.

Dato: La letra y el cheque contienen ordenes de pago, pero el pagaré no es orden de pago, es reconocimiento de deuda

La función económica más relevante es servir de servicio de caja para el pago de obligación con terceros.

c) Clasificación

i. **Girado a nombre de:**

- Librador
- Banco librado
- Tercero o beneficiario: en pago de obligaciones; o cheque mandato/comisión cobranza

La regla general es que el cheque es emitido en pago de obligaciones. Esto porque cuando revisamos el artículo 13 referido a las menciones que se deben contener en el denominado cheque, el inciso segundo dice que si se omiten las palabras “para mí” será entendido girado en pago de obligaciones. De ahí que la regla general es que es girado en pago de obligaciones.

El cheque girado en comisión de cobranza (o cheque mandato), es una figura que ha caído en desuso. Consiste en lo siguiente: se gira un cheque a nombre de Ariel Urzúa (que gran sujeto), se incorpora una cláusula al dorso del documento que dice “en comisión de cobranza o para mí”. Tenía como finalidad el que se giraba un cheque a nombre de Ariel Urzúa, pero con cláusula accesorio para mí, para que Ariel Urzúa fuera al banco y retirara el dinero y con ese dinero se pudiera cumplir con el pago de remuneraciones que se tenía que materializar para el pago a trabajadores (por ejemplo, en una empresa constructoras).

Lo que ocurre hoy en día es que ese tipo de operaciones está en desuso, porque hoy en día los bancos ofrecen sistemas de pago de remuneraciones con descuento en sistema de planilla. Es decir, si hay una empresa de 10 trabajadores, se informa la planilla de los 10 trabajadores al banco y un encargado de la empresa envía autorizaciones de transferencia de pago de dinero para sus trabajadores (en su cuenta rut).

ii. **Según su forma de cobro:**

- Cruzado
- No cruzado.

El cheque no cruzado se cobra por caja; va al cajero. El cheque cruzado no, sino que por vía de canje bancario. **¿El cheque cruzado no se puede cobrar en efectivo?** El cheque cruzado se deposita o entrega el documento (como título de crédito) al banco. Se deposita el documento, y va a un proceso de canje que se realiza al día siguiente del depósito a las 9 de la mañana; lo que hacen los bancos es que se netean. Ejemplo: Banco Chile recibió 10 millones de Santander y Santander 90 del Banco de Chile, se netean (hacen transferencias de fondos para cumplir las órdenes de pago). Esa es la forma de cobrar un cheque que se cobra de manera cruzada.

Si en el anverso del cheque se gira de manera cruzada quiere decir que solo puede cobrar el cheque por intermedio de su banco. De alguna manera a través del cheque cruzado se mandata al banco al depositarlo para que a través del sistema de canje bancario esa orden de pago quede abonada a su cuenta corriente. Cuando el cheque es emitido sin cruzar se puede exigir el pago en la misma caja del banco directamente.

iii. **Según su circulación:**

- Nominativo
- A la orden
- Al portador

Los cheques funcionan a través de formularios preestablecidos. Todos contienen la mención a la orden o al portador. Las únicas opciones que se permiten tarjar son las menciones a la orden o al portador. Todas las otras menciones tarjadas se entenderán por no escritas. Si se tarja la mención "cheque" no afecta la validez del cheque. Las únicas menciones "tarjables" son: "a la orden" o "al portador". Si se gira un cheque por una cantidad de dinero y se tarjan ambas menciones, se entiende que el cheque será emitido nominativamente.

iv. **Según el tipo de moneda:**

- En moneda nacional
- En moneda extranjera

d) Giro o libramiento del cheque

Art. 10 de la ley: el cheque es siempre pagadero a la vista (aprenderlo de memoria). NO EXISTEN LOS CHEQUES A FECHA.

"El girador o librador emite un orden de pago dirigida al librado (Banco), para que este pague una cantidad determinada de dinero al beneficiario. **Es siempre pagadero a la vista o a su presentación; toda mención en contrario se tendrá por no escrita**" (art. 10).

La fecha que se incorpora en el cheque ¿para que sirve? R: para la fecha de caducidad. Los cheques caducan para su cobro. Usted tiene un plazo determinado desde la fecha de giro del cheque para poder cobrarlo.

Dato: La costumbre no puede modificar esta norma legal, porque ésta solo opera en silencio de la ley, y en este caso hay ley expresa que dice que el cheque es SIEMPRE pagadero a la vista y toda mención en contrario se tendrá por no escrita.

No se gira contra el crédito derivado del contrato de apertura de crédito, sino contra los fondos provisionados por el cuentacorrentista o girador. El giro de un cheque como ocurre con todo título valor tiene su origen en una relación jurídica subyacente. La relación entre el girador y el banco no es aquella subyacente que justifica o motiva la emisión o giro del cheque. Para Sandoval se trata de una relación jurídica intrínseca; la relación subyacente que motiva el giro del título se trata de una relación extrínseca.

Los cheques tienen plazos de caducidad y de prescripción. No hay que confundir. La caducidad consiste en que se tiene un plazo contado desde la fecha contenida en el instrumento denominado cheque para exigir su cobro y ese plazo es de 60 días si se cobra en un banco de la plaza correspondiente al banco que recibe la orden o de 90 días si es un banco de otra plaza. Si no se cobra el cheque dentro de estos plazos establecidos por la ley, la orden caduca. Esto quiere decir que el banco no está obligado a pagar el cheque. Esta es la importancia que tiene la indicación de la fecha contenida en el cheque.

¿Produce el giro del cheque novación? El cheque pago no produce novación, simplemente extingue la obligación de pago del precio.

Miércoles 8 de mayo de 2019

ANEXO: Instrucciones trabajo en grupo

El trabajo consistirá en presentar un modelo o plan de negocios. Tenemos que elaborar un plan de desarrollo:

- Estructurar una visión y una misión del negocio que se quiere implementar más un objetivo general. Es preferible que estos planes de negocios contengan una Carta Gantt. Esta parte del trabajo tendrá un 30% de la nota y se evaluará bajo criterio de originalidad y de modelo de negocios. Está relacionado con cómo se modela el negocio. Es tipo informe.
- Informe ejecutivo de máximo 3 páginas sobre este modelo de negocio y este informe tiene 20% de la nota final
- Presentación oral bajo el mismo régimen de semestres anteriores de 50% de la nota final.
- El modelo que se presente tiene que estar conectado a un mecanismo o sistema de financiamiento y el financiamiento tiene que tener un raciocinio jurídico.

Cuando se elabora un plan de negocio o estratégico se tiene que tener un objetivo general y objetivo específico. Todo se presenta en el informe escrito. se debe incorporar una carta Gantt de cumplimiento de objetivos a un determinado plazo. En los hitos se puede jugar con los mecanismos de financiamiento: en tal periodo se puede optar por financiamiento mixto: propio más bancario, por

ejemplo. Se puede hacer aumentos de capital posteriormente. Depende de la figura social con la que se haga.

El trabajo se puede enviar por mail el día anterior. Además, escrito el día de la presentación. El 4, 5 y 6 de junio. Será la última semana de clases (O creo que eso entendí)

(FIN DEL ANEXO, CONTINUAMOS CON CHEQUE)

El cheque está regulado en el decreto con fuerza de ley 707. Está en el artículo 10 de este último. *Describe cheque como una orden de pago escrita, que el girador emite en contra del banco para que este pague a su presentación todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer de la cuenta corriente.*

Es un instrumento de pago de obligaciones después del dinero de uso más común hasta cierto tiempo, ya que hoy en día ya está cayendo en desuso. Las obligaciones de pago generalmente tienden a cumplirse a través de transferencia electrónica.

La orden de pago que se contiene en el cheque, está vinculada al contrato de depósito de cuenta de dinero del cuentacorrentista o excepcionalmente a un contrato de apertura de crédito. Esto se denomina línea de crédito. Hay un girador y un beneficiario que es la persona a cuyo favor se emite la orden de pago de una cantidad de dinero contenida en el documento.

e) Requisitos del cheque

Como la letra de cambio, la ley también establece en el artículo 13 ciertos requisitos típicos y esenciales del cheque:

- **Nombre del librado**
- **Lugar y fecha de expedición**
- **Firma del librador**
- **Cantidad girada en letras y números.**

Si el cheque es girado de acuerdo a estas dos modalidades que establece la ley: pago de obligaciones o comisión de cobranza, debiera tener una cláusula accesorio: “para mí” para que sea en comisión de cobranza. Si no la contiene será por la regla general: pago de obligaciones.

El cheque puede ser girado (Art. 10): a la orden, nominativamente, al portador.

Girado o librado un cheque la ley contempla plazos de caducidad para su cobro: ver artículos 23, 24 y 25 (revalidación mediante firma e expresión revalidación al dorso del documento).

Es importante, además considerar lo siguiente: si no cobramos el cheque dentro del plazo de caducidad que establece la ley, eso no quiere decir que quede como girador exonerado del cumplimiento de la orden de pago de ese cheque. **Puede iniciar una gestión preparatoria para efectos de obtener el reconocimiento de una obligación cambiaria o se puede revalidar el cheque.** En la parte del anverso del cheque. Se tiene que revalidar, firmar e indicar una nueva fecha de validación. El que lo revalida es el girador del cheque.

f) Circulación

El cheque en su calidad de título de crédito puede ser transferido.

- Si fue girado **nominativamente** no se admite la circulación cambiaria. Su transferencia deberá ajustarse a las reglas de cesión ordinaria de créditos (arts. 1901 y ss. del C.c.). Salvo el endoso en cobranza dado al Banco (art. 14 DFL 707).
- Si fue girado a **la orden** se transfiere mediante endoso cambiario.
- Si fue girado **al portador** –debe contener la expresión al portador- mediante simple entrega.

g) Protesto del cheque.

¿Puede el banco negarse al pago de la orden? R: la regla general es que no, el banco lo que hace es que realiza un proceso de conformidad. El proceso de conformidad que realiza el banco apunta fundamentalmente a verificar si se cumplen las menciones mínimas que establece el artículo 13, además de precisar si la cuenta corriente existe y si hay fondos suficientes para pagar.

En el caso en que el banco verifique una disconformidad o una falta de conformidad, puede negarse al cumplimiento de la orden de pago del cheque y en ese caso lo protesta. En el caso de los cheques, a diferencia de la letra de cambio y pagaré, donde las firmas de los giradores y suscriptores son autorizadas por ministros de fe, la regla general es que los cheques se giran sin intervención de un ministro de fe. La ley ha establecido ciertos presupuestos para que el cheque tenga carácter ejecutivo:

- Que haya sido protestado
- La existencia de una gestión preparativa de la vía ejecutiva, que consiste en notificar judicialmente del protesto al girador del cheque

El cheque se protesta por falta de pago, pero las causas que lo motivan pueden ser distintas, como, por ejemplo:

- **Falta de cancelación para el caso de los cheques cobrado vía canje**
- **Que está mal extendido**
- **Que está caducado**
- **Que la firma no corresponde**
- **Orden de no pago (Art. 26-29)**
- **Cuenta cerrada (Delito art. 22)**
- **Falta de fondos (Delito art. 22).**

La importancia de determinar y precisar las causales que motivaron o dieron lugar al protesto del cheque por falta de pago, es la siguiente: el legislador se ha puesto en ciertos supuestos en los que el protesto por falta de pago vinculado a ciertas causales, puede dar origen a la comisión de un delito que es el **giro fraudulento de cheque** que tiene una pena de 61 días a 541 días de pena privativa de libertad.

Cuando se emite un cheque y este es protestado por cuenta cerrada, por falta de fondos o por una orden de no pago que no sea de las que autoriza el artículo 26 de la ley, se configuraría el delito

de giro fraudulento de cheque. ¿Tiene importancia establecer esta distinción? R: si, porque desde la perspectiva civil o mercantil, podemos tener dos vías para los efectos de obtener el cumplimiento de la orden de pago del cheque.

- En los supuestos en que el protesto o la falta de pago no sea o no corresponda o esté fundado en el artículo 26 o no corresponda a cuenta cerrada o no corresponda a falta de fondos, la única vía que tenemos para exigir el cumplimiento de la orden de pago, es la preparación especial de la vía ejecutiva que es la notificación de protesto, que le conferirá merito ejecutivo al documento.
- En aquellos casos en que se obtiene o se gira un cheque y es protestado por cuenta cerrada, falta de pago o no está vinculado a las causales autorizadas del artículo 26, puede iniciarse la acción penal privada de delito de giro fraudulento de cheque. En este procedimiento se puede ejercer la acción civil para que se cumpla la orden de pago, además de la indemnización de perjuicios que corresponda.

Estas son las vías judiciales para exigir el cumplimiento del cheque, dependiendo de la causal que dio origen al protesto.

Prescripción: una vez que el cheque adquiere la calidad de título ejecutivo, nace la acción ejecutiva y se da inicio al periodo de tiempo de 1 año que se tiene para ejercer la acción ejecutiva de pago del cheque y la acción penal prescribe en el mismo plazo.

3. BOLETA BANCARIA DE GARANTÍA

Interesa la boleta bancaria de garantía porque es el instrumento de garantía de mayor liquidez en el uso del tráfico mercantil. Un título valor, un pagaré, una letra de cambio o pagaré, se puede girar en garantía del cumplimiento de una obligación y a estos títulos, **se ha sumado la boleta bancaria de garantía.**

La diferencia o particularidad que tiene este título valor respecto de los demás, es que es el **mecanismo que más se acerca al dinero efectivo, no requiere el cumplimiento de ningún procedimiento especial para los efectos de exigir el pago de la orden de dinero contenido en la boleta.** La emisión de la boleta bancaria de garantía es siempre una orden indubitada, no admite y así lo ha refrendado la jurisprudencia, de ninguna excepción que permita detener o alegar con el objeto de evitar el pago de la boleta. No hay una regulación pormenorizada de la boleta de garantía bancaria en nuestro ordenamiento. Es un instrumento que ha nacido por la práctica. Si está reconocida por el artículo 69 N° 13 de la ley de bancos. En este artículo se reconoce dentro de las operaciones bancarias: la boleta bancaria de garantía.

Esta boleta es definida por la CMF como **una caución emitida por el banco a petición de su cliente llamado tomador a favor de otra persona llamada beneficiario, que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomar o un tercero a favor del beneficiario.**

La ley contempla dos formas de dar lugar a este tipo de instrumento: mediante depósito, dando lugar **propriadamente a un deposito en garantía** (fondos propios, se le pide al banco que en base a esos fondos emita la bota de garantía que consiste en el cumplimiento de la orden de pago en favor del

beneficiario en un plazo determinado o a su sola presentación). El banco no puede negarse a pagar la boleta, argumentando que la obligación caucionada se encuentra cumplida, sino que este es un problema del tomador y el beneficiario del instrumento.

La otra forma es **contra crédito** (mutuo), es decir se le pide al banco que emita una boleta de garantía por un monto determinado y esa orden de pago se financiará a través de un mutuo de dinero. Este mutuo contiene por regla general una contragarantía. El banco además de pedir la suscripción de un pagaré que facilite el cobro por incumplimiento de la deuda, normalmente se exige una garantía para asegurarse del cumplimiento de la obligación de dinero.

Hay en consecuencia, en la emisión de boletas de garantía, una serie de relaciones jurídicas subyacentes. Pero la boleta es un instrumento de autonomía y de mayor liquidez que existe en el tráfico mercantil.

¿Quiénes intervienen? R: tomador, beneficiario y al banco emisor. Estas boletas se pueden emitir a **la vista como a un plazo determinado**. En cuanto a su vigencia, pueden ser emitidas a **un plazo determinado o de manera indefinida**. La regla general es que estos instrumentos mercantiles son emitidos a un plazo determinado. Como son pagaderas a la vista, el cuidado que se tiene que tener es que se tiene que ir prorrogando la boleta antes del vencimiento, porque si no lo hace, la boleta va a ser cobrada. Si no se cobra en el plazo, caduca. Si se quiere prorrogar el plazo de pago, si se quiere mantener la garantía se debe procurar una renovación de la boleta al plazo, sino caduca el instrumento y la obligación queda sin garantía (aparte de las reglas generales del incumplimiento contractual)

Jueves 9 de mayo de 2019 (El profesor hace que los alumnos hagan un cuadro comparativo) Me dijeron que el profesor no lo revisó ni tampoco pasó materia, así que asumo que lo revisaremos el martes.

Miércoles 29 de mayo de 2019

4. LA FACTURA

Ha sido considerada como la doctrina como un título valor, ya que gozaría de dos características particulares: literalidad e incorporación. A la factura se ha incorporado un derecho y además rige el principio de la literalidad. Para los efectos de la cesión, también el de la necesidad. A diferencia de lo que ocurre con la ley general cambiaria, la factura no goza de autonomía, es causada. Siempre está vinculada al negocio causal que dio origen a la emisión de la factura.

Cumple una función mercantil y tributaria. Tiene una función tributaria: da cuenta del cobro y del pago de un impuesto (IVA) y además tiene una función probatoria: la factura puede representar una compraventa de mercaderías o la celebración de un contrato de prestación de servicios. Estas son las 2 funciones de la factura.

4.1. Está regulado en:

- La ley 19.883 sobre factura.
- DL 825 sobre el IVA,

-
- DS 93 que contiene el reglamento de emisión y cesión de la factura electrónica,
 - Ley 18092 que se aplicará supletoriamente (extravío del título)
 - Finalmente, el Código Tributario.

4.2. Las características de la factura:

- Es un título valor causado: a diferencia de la regla general
- Es representativo de un contrato de compraventa o de la prestación de un servicio
- Claramente y a diferencia de la letra de cambio y pagaré, la factura es un título valor que tiene reconocimiento expreso para constar en soporte electrónico. Art. 9 de la ley reconoce expresamente a la factura como un título valor en soporte electrónico; y el DS 93 establece los requisitos de emisión de la factura en soporte electrónico
- Se transfiere mediante cesión especial de la ley, no por endoso cambiario.
- Tiene tres etapas: emisión, aceptación/rechazo y transferencia

4.3. Emisión de la factura: creación.

El SII ha establecido requisitos o formularios tipos a través de los que se puede emitir una factura en formato papel. Hay empresas autorizadas expresamente para prestar servicios electrónicos de este tipo de instrumento, la forma del documento de la factura electrónica está predeterminada.

Los requisitos de emisión de la factura (establecidos por la ley):

- **Nombre o domicilio de las partes que intervienen en el contrato de compraventa o prestación de servicios**
- **El RUT de las partes**
- **La cantidad**
- **El valor de los bienes y servicios establecidos expresada en moneda del curso legal.**
- **La especificación de la mercadería o servicio que consta en la factura.**

El artículo 88 del CT establece quienes están obligados a emitir:

- Los agricultores
- Industriales
- Todos aquellos que la ley del IVA contenida en el DL 825 considera como vendedores.

Para los efectos del estudio de la factura, hay que tener en cuenta un artículo de la ley del IVA que es el Art. 2: define que es venta, que es servicio, qué es vendedor y define qué se entiende por prestador de servicios. Esta es la norma a tener en cuenta para determinar en qué caso estamos en una operación de venta, de servicio y quién es vendedor y quién es prestador para determinar quién está obligado de emitir factura, además de los que están explicitados en el art. 88 del CT.

Están obligados a emitir también:

- Importadores
- Distribuidores
- Comerciantes mayoristas

El artículo 2 dispone que: Por vendedor se entenderá cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles o inmuebles, sean ellos de su propia producción o adquiridos de terceros. La habitualidad no está establecida en la ley. El SII tiene una facultad discrecional que le permite determinar cuando la operación es habitual.

4.4. Procedimiento de aceptación

Una vez que se emite la factura, la factura no adquiere el carácter de título valor, por lo tanto, la sola emisión no permite que sea cedida ni tampoco que es un título ejecutivo. Deben cumplirse requisitos adicionales. Lo primero es que **esa factura debe encontrarse irrevocablemente aceptada por el deudor**. El artículo 3 de la ley establece el procedimiento para entenderla irrevocablemente aceptada: *“si no se reclamara en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de mercadería o de la prestación de servicio”*. **Hay dos causales genéricas para objetar o rechazar la factura:**

- Objeción del contenido: por ejemplo, cuando la factura no ha sido emitida por los requisitos de la ley. O que el monto no refleja el valor al cual yo compré.
- Objeción por incumplimiento: ya sea que sea imperfecto o total. Por ejemplo, cuando el servicio no fue entregado de forma satisfactoria o porque no se cumplió el servicio o no se entregaron las mercaderías.

¿Cómo se conforma la factura como valor o como título ejecutivo? R: se emite la factura, se entrega materialmente y frente a la entrega hay ciertas opciones para objetar o rechazar la factura. Puede haber rechazo por incumplimiento total o parcial. Esas son las dos razones del artículo 3 respecto de la objeción de la factura.

Los procedimientos son dos fundamentalmente (Art. 3):

- **Devolviendo la factura inmediatamente de recibirla junto con la guía de despacho.** La guía de despacho es el instrumento que permite acreditar la entrega de la mercadería, cuando se refiere a compraventa de mercaderías. Cuando se recibe la factura puede inmediatamente devolverla. Además, debe emitir una nota de crédito que consiste en la solicitud de dejar sin efecto la factura; así se queda liberado de pagar el impuesto que consta en este instrumento. El impuesto siempre lo paga el deudor, pero vía retención. Si se emite una factura, tiene que pagar el IVA dentro del plazo de 90 días (creo que este es el plazo), aunque no le haya pagado el dinero.
- **El segundo procedimiento es reclamar en contra del contenido de la factura por falta total o parcial de la entrega de mercadería o de la prestación de servicios dentro de los 8 días siguientes a su recepción (corridos).** Si se recibe una factura, llega al despacho, le pone el timbre de recibido y no se objeta dentro de 8 días, se entiende irrevocablemente aceptada.
- El otro supuesto que establece la ley, es que se entiende irrevocablemente aceptada cuando manifiestamente se expresa que la acepta. (Esto tiene nula aplicación práctica).

La devolución de la factura (ya sea física o electrónica) debe fundarse en alguna de las causales que establece el artículo 3 de la ley: un incumplimiento de contenido o en su defecto por un incumplimiento total o parcial de la operación que consta en ese instrumento.

La factura se entiende irrevocablemente aceptada: ¿Qué particularidades surgen a raíz de esto? R:

- **Que la factura es cedible desde ese momento.** Puede circular solo una vez que la factura se entienda irrevocablemente aceptada, pero **no adquiere el carácter de título ejecutivo. Deben cumplirse otros requisitos para que lo tenga (Art 5 de la ley):**
- Debe ser completa y no reclamada en los términos del art. 3 de la ley (todos los requisitos, que implica que sea aceptada irrevocablemente)
 - La obligación que consta a su favor en este instrumento, debe ser actualmente exigible, si no se fija plazo, se puede exigir de inmediato y si hay plazo, se debe sujetar a él. Además, la correlativa acción no debe encontrarse prescrita.
 - Debe ser puesta en conocimiento del deudor de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 5 letra c de la ley: (hay cuatro copias de factura: original, copia del comprador, copia registro contable, copia cedible y ejecutable). Esto es, mediante notificación judicial, y que dentro del tercero día no se invoque alguna de las causales del artículo 5 letra c de la ley.

4.5. Circulación de la factura

¿Cómo circula la factura? R: la ley no reconoce la emisión de facturas a la orden o al portador. Tampoco contempla que sea emitida nominativamente, pero debería entenderse que sí, al no estar los otros. Al ser la consecuencia de un crédito nominativo, la ley establece un procedimiento específico de cesión: es especial y distinta a la cesión de créditos ordinarios (1901 y siguientes del CC). Los artículos 6 a 9 de la ley establecen los presupuestos y forma de cesión de este título de crédito:

- a) El artículo 6 señala: Tendrá mérito ejecutivo la copia de la factura, en la medida que cumpla con los requisitos precedentes. Se puede hacer circular la factura como título traslativo de dominio, pero también se puede ceder en cobro (un mandato para el cobro del crédito contenido en la factura). Estas son **las dos formas de hacer circular la factura.**
- b) El artículo 7 inciso segundo establece los requisitos para la cesión: puesta en conocimiento del obligado al pago de la factura, por un notario público o por el oficial de Registro Civil en las comunas donde no tenga su asiento un notario, sea personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada. Producirá efectos respecto del deudor, a contar del sexto día siguiente a la fecha del envío de la comunicación respectiva.
- c) El artículo 9 establece o regula la factura no solamente en la emisión, sino como circula la factura electrónica y el art. 3° del DS 63 establece como se perfecciona la cesión de crédito en la factura electrónica: se perfecciona por la entrega del archivo electrónico de cesión y por la puesta a disposición del cesionario del recibo de la recepción de mercaderías o servicios en las modalidades que establece la misma ley (todo a través de soporte electrónico).
- d) El artículo 7 del mismo decreto hace referencia a la cesión en cobro de la factura: se perfeccionará por la entrega del soporte electrónico que da cuenta que ese instrumento ha sido cedido en

cobranza o valor en cobro. Lo que hace el art. 7° del DS 73 es reiterar la norma del artículo 8 de la ley de factura que dispone que la copia de la factura podrá ser entregada en cobranza a un tercero y, para tales efectos, bastará que el cedente, en el anverso de la 4° copia, firme e indique la expresión “en cobranza” o “valor en cobro”.

Requisitos que deben darse para la cesión de la factura:

- **Debe materializarse a través de la cuarta copia, que debe indicar o expresar la expresión:** “cedible” y evidentemente esa cuarta copia debe ser una representación exacta de la original, con la indicación de los valores, mercaderías o de la prestación de servicio concreto.
- Una vez que la factura ha sido emitida, ha sido aceptada, cumple con ser cedible y que además adquiere que es título ejecutivo, **la ley, en su art. 10°, ha establecido un plazo especial de prescripción para exigir el derecho incorporado en la factura:** plazo de un año (Art. 10 inciso final). Esa es la regla de cumplimiento de la factura.

Dato: No hay solidaridad en la cadena de cesiones.

Lo más importante/mini resumen: La factura es un título valor, no porque la ley lo diga, sino porque la jurisprudencia y doctrina han entendido que la factura cumple los requisitos de incorporación (en el papel o el soporte electrónico) y concurren otros presupuestos que hemos estudiado: como la necesidad. Luego de emitir la factura, el segundo paso, es que la factura debe encontrarse aceptada irrevocablemente, si no, no es cedible y no es título ejecutivo. Para que tenga título ejecutivo, además de la aceptación, deben cumplirse ciertos procedimientos que establece la ley. Estos son los 3 elementos importantes, para los efectos de categorizar una factura como un título valor cedible y que tenga mérito ejecutivo.

La factura cumple un rol fundamental en las **operaciones de factoring** (operaciones de descuento) que permite obtener financiamiento a través de la transferencia de dominio a una empresa especializada que se beneficia del cobro de una comisión más un interés por la cesión, a pesar de que nos permite obtener liquidez inmediata.

La póliza de seguro.

La carta de porte.

El conocimiento de embarque.

La carta de porte en transporte aéreo.

Los certificados de depósito, en especial los certificados warrants.

} Títulos valores
que nos faltan
por ver.

Todos estos títulos valores son calificados como tales, *porque se entiende que en estos títulos valores contienen un derecho incorporado*: se incorporan en el documento representativo del derecho a una indemnización en el caso de una póliza de seguro, representativo de mercaderías en el caso de la carta de porte en transporte terrestre o aéreo y representativo de la mercadería que se transporta a través del comercio marítimo en el caso del conocimiento de embarque.

5. **PÓLIZA DE SEGUROS**

La póliza de seguro está regulada en los artículos 512 y siguientes del Coco. Tiene particularidades. Es el documento justificativo del contrato. De la misma manera que todos los títulos valores, cumple una función probatoria. El derecho contenido en una póliza es condicional (está sujeto necesariamente a la ocurrencia del riesgo que se traspasó a la compañía de seguros) y se traduce en el pago de una cantidad de dinero indemnizatoria o el simple pago de una cantidad de dinero (dependiendo del tipo de contrato). La ley distingue entre **seguros de daños** (indemnizatoria, reparatoria) y seguros de personas, que **cubren riesgos de vida** (sobrevivencia o muerte), que están adscritos a una suma de pago predeterminado en el contrato.

En algunos casos los puedo ceder e incluso ceder en prenda (seguros de vida). Hay supuestos de seguros (especialmente los vinculados a los de transporte multimodal) en que el título valor se va cediendo dependiendo de quienes están a cargo de la custodia o la carga de las mercaderías. Se puede tomar un seguro que se incorpora como asegurado a X persona, luego cuando esta entrega a otra persona, le cede el instrumento de la póliza y así, dependiendo de quien tenga la custodia.

6. LA CARTA DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

Es un título de valor representativo de mercaderías y cumple dos funciones:

- Función probatoria.
- El derecho incorporado que da cuenta de la celebración del contrato de transporte terrestre, art. 173 Coco.

La carta de porte aéreo no tiene una regulación específica en el Código aeronáutico, se hace aplicable las normas del Coco en materia de carta de porte, lo mismo en el caso del conocimiento de embarque. Respecto de la carta de porte (aéreo o terrestre) y el conocimiento de embarque, es importante identificarlos como un título valor en el que se ha incorporado un derecho y que es representativa de mercaderías y que da cuenta de la celebración de un contrato en específico.

Miércoles 12 de junio de 2019

Dato: La ley 20.179 del año 2007 agregó al ordenamiento las sociedades de garantía recíproca. Estas instituciones de garantía recíproca pueden tomar la forma de S.A.E (especiales) o como cooperativa, se han convertido en un instrumento bastante útil para los emprendimientos y las pymes. Estas sociedades de garantía recíprocas son instituciones que emiten certificados de fianza que dan cuenta de un contrato de garantía recíproca y que tienen afianzar un conjunto de obligaciones del deudor que la solicita. Es un mecanismo importante en la cadena de financiamiento. Son sociedades de objeto exclusivo. El profe dijo que enviaría algo, aunque no lo hizo (creo).

Miércoles 22 de mayo de 2019 (Clase Pablo Advis)

IV.

CONTRATOS DE GARANTÍA Y PRENDA

1. GENERALIDADES

¿Cuándo un contrato de garantía puede ser relevante para financiar un tercero? R: porque normalmente los acreedores exigen garantías. La importancia de estos contratos, dicen relación con las instituciones que financian proyectos, normalmente solicitan algún tipo de garantía o caución para financiar determinados proyectos.

Definición: *un contrato accesorio a otro que se celebra para asegurar el cumplimiento de una obligación principal.*

Clasificación:

- Garantías reales: aquellas que se ejercen en determinados bienes, que el deudor pone a disposición del acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, la prenda y la hipoteca.
- Garantías personales: el deudor no entrega un bien determinado para asegurar el cumplimiento de la obligación, sino que se obliga con todo su patrimonio para este cumplimiento. Por ejemplo, la fianza.

Se han ido creando garantías específicas: boletas de garantías, seguros de crédito y opción. Entraremos por tiempo, a la prenda.

2. LA PRENDA

Se encuentra regulada en el artículo 2384 del Código civil: *Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito.*

La crítica ha sido que no se incorporan los elementos en la definición ni los derechos. Por necesidades que han aparecido en el comercio, se han creado una serie de prendas especiales. Se comenzó con la prenda mercantil, para luego expandirse a una serie de prendas especiales, como lo son: la prenda sin desplazamiento, la prenda de arriendo inmobiliario, la prenda de compraventa de cosas muebles a plazo, la prenda de los almacenes generales de depósito y la prenda sin desplazamiento nueva regulada en la ley 20190.

2.1. Nociones generales de la prenda

- a) **Definición doctrinaria:** “Es un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, otorgándole la facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y pagarse preferentemente con el producto de su realización, si el deudor no cumple su obligación garantizada”. El Código Civil utiliza el concepto prenda con 3 acepciones: como contrato, como derecho real y como el bien objeto del contrato de prenda.

b) Características del contrato (civil y mercantil):

- **Real:** se perfecciona con la entrega de la cosa. Esto es relevante por 2 temas; primero, porque le da eficacia al contrato; segundo, porque constituye un mecanismo de publicidad frente a 3º.
- **Unilateral:** solo surge la obligación del acreedor prendario para restituir. Excepcionalmente podrá terminar obligado el deudor en aquellos casos en que la tenencia de la prenda cause algún perjuicio o gasto para el acreedor prendario.
- **Accesorio:** no subsiste por sí mismo, sino que depende de un contrato principal.
- **Nominado:** está regulado en distintos cuerpos jurídicos.

c) **Diferencia entre la prenda civil, la mercantil y las prendas especiales.** Ambas son contratos reales, pero las prendas especiales, son contratos solemnes que tienen que otorgarse por escrito e incluso por escritura pública o instrumento privado protocolizado ante notario.

d) **Partes del contrato de prenda: constituyente** (lo relevante es que el constituyente no necesariamente tiene que ser el deudor de la obligación principal, sino que puede ser un tercero) y **acreedor prendario** (acreedor de la obligación principal que recibe la prenda a su favor).

e) **Capacidad de las partes:** (Art. 2387 código civil): se requiere capacidad para enajenar la cosa objeto de contrato. Es un principio de enajenación.

f) **Cosas que pueden darse en prenda (Art. 2389).** En principio todas las cosas muebles, incluso los incorporales. El artículo 2389 señala que se puede dar en prenda un crédito entregando el título, pero tiene que notificar al deudor. Hay bienes que no pueden entregarse en prenda, como, por ejemplo, aquellos que no pueden entregarse, por regla general la prenda civil no admite que se constituya en bienes futuros. Otros bienes, son las naves mayores, que son las que pesan más de 50 toneladas en las que el legislador ha señalado expresamente que no se prendan, sino que se hipotecan. En las prendas especiales, la ley especifica qué bienes pueden darse en prenda.

g) **Obligaciones que pueden caucionarse con prenda:** la ley es clara, pueden caucionarse todo tipo de obligaciones, aun las naturales. Artículo 1472 sobre obligaciones naturales: Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de estas obligaciones, valdrán. Parte de la doctrina estima que la obligación debe estar determinada, pero respecto de ciertas prendas especiales, se permite caucionar obligaciones indeterminadas; por ejemplo, que el banco diga "con esta prenda caucionaremos todas las obligaciones que podamos tener en el futuro".

h) **Especialidad de la prenda: en cuanto a la cosa empeñada** (Debe individualizarse con el objeto de que sea oponible a terceros) (Art. 815 Código de comercio) y **en cuanto a la obligación caucionada** (parte de la doctrina entiende que tiene que estar individualizada).

i) **La prenda es un derecho real (Art. 577 del CC) y es un derecho real mueble, porque se ejerce en un mueble.**

j) **La prenda otorga un privilegio:** la prenda otorga un privilegio de segunda clase (Art. 2474 n°3). La regla general es que todos los acreedores concurren de la misma manera, a menos que exista

un privilegio. Esto es solo respecto del bien prendado. Por ejemplo, si doy en prenda mi computador y este no satisface la obligación que cauciona, respecto del saldo, el acreedor será valista.

- k) **La prenda es un título de mera tenencia:** sin perjuicio de que el acreedor prendario sea dueño de su derecho real de prenda.
- l) **La prenda es indivisible:** Art. 2405 CC: *La prenda es indivisible. En consecuencia, el heredero que ha pagado su cuota de la deuda, no podrá pedir la restitución de una parte de la prenda, mientras exista una parte cualquiera de la deuda; y recíprocamente, el heredero que ha recibido su cuota del crédito, no puede remitir la prenda, ni aun en parte, mientras sus coherederos no hayan sido pagados.* Independiente de si la obligación principal es divisible o no. La única forma natural de recuperar el bien otorgado en prenda es la extinción completa de la obligación principal.

2.2. Efectos del contrato de prenda:

A. Derechos del acreedor:

- **Derecho de retención (Art. 2396):** El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses, los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiere ocasionado la tenencia. **El acreedor podrá mantener la posesión de la cosa, hasta que se cumpla la obligación principal.** Las partes podrán estipular que el acreedor prendario use la cosa. Excepcionalmente, el acreedor puede estar obligado a la restitución de la cosa sin haberse extinguido la obligación principal. Excepciones al derecho de retención:
- Sustitución de la prenda, art. 1396 inc. 2º: Con todo, si el deudor pidiera que se le permita reemplazar la prenda por otra sin perjuicio del acreedor, será oído.
 - Abuso de la prenda, art. 2396, inc. 3º: Y si el acreedor abusa de ella, perderá su derecho de prenda, y el deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada. En casos en que usa la prenda no estando autorizado, o bien la utiliza con una finalidad distinta a la que las partes acordaron.
 - Prenda tácita, art. 2401: Satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la prenda. Pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con tal que reúnan los requisitos siguientes: 1º. Que sean ciertos y líquidos; 2º. Que se hayan contraído después que la obligación para la cual se ha constituido la prenda; 3º. Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior.

Esta prenda tácita tiene contra excepciones: **cuando el acreedor pierde la tenencia de la cosa y esta cosa llega al poder del deudor**, porque en este caso la puede retener pagando la obligación principal; y **cuando el deudor vende la prenda**, constituye un título oneroso o un derecho para el uso o tenencia de la misma frente a una autorización del acreedor, en este último caso el tercero paga la obligación principal (art. 2393).

- **Derecho de persecución (Art. 2393):** Si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla, contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que la ha constituido. Manifestación del derecho real de prenda, derecho que tiene el acreedor prendario de reivindicar la cosa cuando se encuentra en manos de un tercero.
- **Derecho de venta (Art. 2397):** El acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producido se le pague; o que, a falta de postura admisible, sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago, hasta concurrencia de su crédito; sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios.

Si el deudor no paga la deuda principal, el acreedor prendario podrá ejercer su garantía prendaria, solicitando que el bien dado en prenda se venda en pública subasta. **¿Qué quiere decir “sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios”?** Si con lo obtenido gracias a la pública subasta de la prenda no se cubra la obligación principal, el acreedor prendario podrá perseguir el cumplimiento de la obligación principal de acuerdo al derecho de prenda general.

- **Derecho de preferencia (Art. 2474 N° 3):** A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que en seguida se enumeran: 3º. El acreedor prendario sobre la prenda.
- **Indemnización de gastos y perjuicios (Art. 2396):** El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses, *los gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda, y los perjuicios que le hubiere ocasionado la tenencia.*

B. Obligaciones del acreedor:

- **Restituir la prenda (con sus frutos Art. 2403):** Una vez que se extinga la obligación principal. Si la cosa prendada otorga algún fruto, el acreedor podrá descontarlos para el avance de la obligación principal, sin perjuicio de deber restituir todo el exceso al deudor.
- **Conservar la prenda (Art. 2394):** se entiende que viene naturalmente de la obligación de restituir. Debe conservarla como buen padre de familia, por ende, responde de culpa leve.
- **No usar la prenda (Art. 2395):** El acreedor no puede servirse de la prenda, sin el consentimiento del deudor. Bajo este respecto sus obligaciones son las mismas que las del mero depositario. Excepcionalmente cuando se trate de bienes que no se entreguen en arcas cerradas, se entiende que el acreedor también puede utilizar la cosa.

C. Derechos del deudor:

- i. **Que se le restituya la cosa entregada en prenda:** una vez cumplida la obligación principal.
- ii. **Podrá demandar al acreedor los perjuicios que sufra la cosa estando bajo su conservación.**
- iii. **Pedir el reemplazo de la cosa.**
- iv. **Pedir la restitución de la cosa: en aquellos casos que el acreedor abuse de la prenda.**
- v. **Puede tener la cosa empeñada, aun cuando la cosa se encuentre en poder del acreedor.**

- vi. **Derecho a concurrir a la pública subasta de la cosa: siempre y cuando pague el capital, los intereses, el perjuicio, los gastos que se generen al acreedor.**

D. Obligaciones del deudor:

- a. Excepcionalmente, pagar los gastos y perjuicios que la tenencia del bien pueda causarle al acreedor.

2.3. **Transferencia de la prenda:** como la prenda es un contrato accesorio, su transferencia se materializa con la transferencia de la obligación principal.

2.4. **Extinción de la prenda.**

- Vía directa: en tres casos particularmente:
- **Destrucción de la cosa empeñada (art. 2406, inc. 1°):** Se extingue el derecho de prenda por la destrucción completa de la cosa empeñada.
 - **Adquisición del dominio del bien otorgado en prenda por parte del acreedor.**
 - **Resolución del derecho del constituyente (art. 2406, inc. 3):** Y cuando en virtud de una condición resolutoria se pierde el dominio que el que dio la cosa en prenda tenía sobre ella; pero el acreedor de buena fe tendrá contra el deudor que no le hizo saber la condición el mismo derecho que en el caso del artículo 2391.
- Vía consecuencial: cuando la obligación principal se extinga por cualquier medio.

2.5. **Prenda mercantil.**

No está definida en el Codo, sí está regulada en el título XV, en los arts. 813 a 819, supletoriamente por las normas del Código Civil. Se entiende como aquella prenda que ha sido otorgada para caucionar el cumplimiento de una obligación mercantil. Ha sido definida doctrinalmente como aquella que se constituye por un comerciante o por una persona que no es comerciante, a consecuencia de un acto mercantil.

Art. 815: Para que el acreedor prendario goce del privilegio enunciado en concurrencia de otros acreedores, se requiere:

1°. Que el contrato de prenda sea **otorgado por escritura pública o en documento privado protocolizado**, previa certificación en el mismo de la fecha de esa diligencia, puesta por el notario respectivo;

2°. Que la escritura o documento contenga la declaración de la **suma de la deuda y la especie y naturaleza de las cosas empeñadas**, o que lleve anexa una descripción de su calidad, peso y medida.

Esta es una de las principales diferencias que existe con la prenda civil, la que es un contrato real y la entrega constituye la medida de publicidad frente a terceros. En este caso necesariamente se tiene que otorgar por escrito. Esto también es necesario para que sea oponible frente a terceros.

Art. 817: El privilegio nace, subsiste y se extingue con la posesión de la prenda, bien la tenga el acreedor prendario **o un tercero elegido por las partes.**

Parte de la doctrina ha entendido que cuando se refiere a la designación de este tercero para que tenga la posesión de la prenda, se ve por primera vez la posibilidad de la prenda sin desplazamiento.

2.6. **Prenda de valores mobiliarios en favor de los bancos**

Regulada en ley 4287 del año 1928. Regula ciertas situaciones concretas de bienes muebles particulares que se le pueden entregar como prenda a los bancos. Son 3 cauciones: prenda de bonos y valores mobiliarios al portador, prenda de créditos a la orden y prendas sobre acciones.

- a) Art. 1 regula la constitución de prenda de bonos al portador: Los bonos y cualesquiera otros valores mobiliarios al portador que se entreguen a una empresa bancaria en garantía de operaciones o contratos que se celebren o que hayan de celebrarse más adelante con la misma empresa, *se entenderán constituidos en prenda a favor de ésta, por su sola entrega, siempre que no conste expresamente que dicha entrega se ha efectuado con un objeto distinto.*
- b) Prenda de créditos a la orden, art. 2: Los créditos a la orden de cualquiera clase que sean, podrán darse en prenda a un Banco *mediante el endoso en garantía*, en la forma establecida en el artículo 660 del Código de Comercio, modificado por el decreto-ley núm. 777, sin necesidad de notificación al deudor. Se materializa esto en la práctica, en el anverso o una extensión del título, se debe incorporar la leyenda “endoso en garantía” o “endoso en prenda”, es relevante hacer la referencia a la garantía o prenda, porque de no ser así se entiende que es un endoso traslativo de dominio.
- c) Prenda sobre acciones, art. 3: La prenda a favor de un Banco sobre acciones nominativas de sociedades anónimas o en comandita podrá constituirse por *escritura pública o privada, y deberá además notificarse por medio de un Ministro de Fe* a la respectiva Sociedad para los efectos de los derechos contemplados respecto de lo dispuesto en el artículo 2389 del Código Civil.

Las prendas que se constituyen en favor de un banco, servirán de garantía para todas las obligaciones que el deudor tenga con el banco, a menos que expresamente se indique lo contrario.

Respecto al derecho de venta, el banco debe notificar judicialmente al deudor, mediante los 7 días siguientes podrá venderlo en pública subasta en la bolsa.

Art. 6: Vencida alguna de las obligaciones garantizadas con prenda de los valores a que se refieren los artículos anteriores, podrá la empresa bancaria, después de una simple notificación judicial al deudor y transcurridos siete días, desde la fecha de dicha notificación, proceder a la enajenación de la prenda sin más intervención de la justicia ordinaria que la expresada y sin sujeción a los trámites establecidos por el Código de Procedimiento Civil y por el decreto-ley número 776, de 19 de Diciembre de 1925, ni a las reglas del artículo 2397 del Código Civil. Sólo se venderán valores en cantidad suficiente para efectuar el pago de las obligaciones vencidas y la venta se llevará a efecto en remate en una Bolsa de Comercio, legalmente establecida, por orden escrita del Banco acreedor.

